

→ @viciodeumaestudante

RESUMO

ESTRATÉGICO

Semana **02**





SUMÁRIO

PROCESSO PENAL	2
Inquérito Policial	2
Ação Penal	9
DIREITO PENAL	17
Illicitude	17
Culpabilidade	22
DIREITO TRIBUTÁRIO	27
Competência Tributária	27
DIREITO ADMINISTRATIVO	33
Princípios da Administração Pública	33
Poderes Administrativos	38
PROCESSO DO TRABALHO	42
Despesas Processuais	42
PROCESSO CIVIL	48
Partes e Procuradores	48
DIREITO CIVIL	56
Obrigações: Modalidades	56
Obrigações: Inadimplemento	68
ÉTICA	72
Direitos e Prerrogativas dos Advogados	72
Sociedade de Advogados e Advogado Empregado	80



DIA 08

PROCESSO PENAL

Inquérito Policial

1. Procedimento do Inquérito

O inquérito policial é um procedimento usado **para investigar se um fato realmente configura um crime**. Em geral, tudo começa quando ocorre uma situação que aparenta ser criminosa. Ao presenciar ou tomar conhecimento do fato, normalmente chamamos a polícia – e, na maioria das vezes, quem chega primeiro é a Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento nas ruas.

A Polícia Militar registra o ocorrido por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) e leva os envolvidos para a delegacia. Esses envolvidos podem ser as vítimas, suspeitos, testemunhas, os próprios policiais que atenderam a ocorrência, entre outros.

Na delegacia, o delegado (que é da Polícia Civil ou, em alguns casos, da Polícia Federal – a depender do tipo de crime) pode instaurar o inquérito policial, que marca o início formal das investigações.

Durante o inquérito, o delegado reúne provas e informações para entender o que realmente aconteceu. Ao final, todo esse material é enviado ao Ministério Público (MP). Se o MP entender que há indícios suficientes de crime, ele poderá apresentar a denúncia – que é a peça inicial de um processo criminal.

INQUÉRITO POLICIAL → ANTES DA AÇÃO PENAL

1.1 Características

- **Discrecionabilidade:** o delegado tem a liberdade de conduzir as investigações da forma que melhor lhe aprouver, dentro dos limites da lei, escolhendo as diligências e provas que considera necessárias.
- **Dispensável:** não é imprescindível para a propositura da ação, ou seja, pode ter ação penal sem ter inquérito policial;
- **Inquisitivo:** não há contraditório e nem ampla defesa;
- **Indisponível:** delegado não pode arquivar de ofício;
- **Escrito:** peças reduzidas a escrito ou datilografadas (CPP, art. 9º);



- **Sigiloso:** o sigilo é necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade (CPP, art. 20);
- **Oficialidade:** realizada pela **polícia civil**;
- **Oficiosidade:** o delegado pode iniciar a investigação de ofício, em regra, **sem** a necessidade de uma denúncia ou queixa;



NÃO CONFUNDA!

No sistema acusatório, quem investiga (polícia), acusa (MP) e julga (juiz) são separados. O reconhecimento dos direitos do acusado no âmbito do processo penal, bem como a aplicação do princípio do Juiz Natural e da presunção de inocência são características marcantes do sistema acusatório.



Durante o inquérito, o advogado poderá acompanhar seu cliente nos atos em que este tenha que acompanhar?

Em regra não é obrigatória a presença de advogado em autos de inquérito. Isso porque o inquérito policial é um procedimento inquisitivo, que não possui contraditório e nem ampla defesa. Assim, a ausência de advogado não gera nulidade (em regra)!

Mas se o acusado quiser a presença do seu advogado, este direito deve ser preservado, então as autoridades devem colaborar para ter a presença do advogado em alguns atos do inquérito, como no interrogatório em inquérito policial, no auto de prisão em flagrante e etc (nesse caso, pode gerar nulidade). Porém, vale lembrar também que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, “quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no RHC 130.654/SP).

Lembre-se de alguns direitos dos advogados previstos no Estatuto da OAB:

Art. 7º EOAB.

XI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;



1.2 Provas produzidas durante o inquérito

Diante do sistema inquisitório, o IP tem valor probatório relativo, isto é, algumas provas, excepcionalmente, podem ser produzidas ao longo de seu desenrolar.

- **Provas cautelares:** produzidas para evitar o desaparecimento;
- **Provas não repetíveis:** reprodução em juízo impossível pelo desaparecimento de vestígio;
- **Provas antecipadas:** baixa probabilidade de ser realizada em juízo por questão de tempo.

Exemplo: Aconteceu um crime e os vestígios restam visíveis no chão. Para que aqueles vestígios não se percam, temos que aproveitar o momento para colhê-los, de modo que o exame de corpo de delito seja possível e as diligências necessárias sejam realizadas antes que as provas se percam com o tempo.



IMPORTANTE! Essas “provas” realizadas durante o inquérito são chamadas de **ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO**, pois não passam pelo contraditório ou ampla defesa! Só depois que finalizado o inquérito e instaurada a ação penal, é que esses elementos passarão pelo contraditório, e, portanto, passam a ser válidos como PROVAS.

1.3 Instauração do Inquérito Policial

O Inquérito policial é iniciado com a chegada da **notitia criminis**, que é a “notícia do crime” em si.

É o conhecimento, pela autoridade, espontâneo ou provocado, de um fato aparentemente criminoso.



CUIDADO!

Se a autoridade policial tem notícia de um crime baseado em denúncia anônima, **NÃO poderá, de pronto, instaurar inquérito policial**, MAS será possível realizar diligências prévias para se atestar a veracidade da denúncia anônima.

Feito isso, a autoridade policial, entendendo que os elementos colhidos são relevantes, poderá instaurar o IP. ***CAIU NA OAB 27***

Ou seja, uma denúncia “pura”, sem verificação da veracidade, não é suficiente para instauração de um inquérito.

2. Conclusão do Inquérito

Depois de colhidos todos os elementos investigativos, o policial elabora um **relatório** e remete ao



juízo competente, dentro do prazo de conclusão do inquérito.

Exemplo: Ana, delegada, já fez tudo o que precisava durante o inquérito. Já indiciou o Hulk (ele não é mais um “mero investigado”) e já tem os elementos de informação de materialidade e autoria. A parte dela como delegada já se encerrou. Sendo assim, para finalizar, ela fará um relatório conclusivo informando: “Em determinado dia foi cometido em tese um crime na rua tal, chegou aqui um rapaz com os policiais ... o B.O. está acostado às folhas tais... foram colhidas, excepcionalmente, provas periciais..., o laudo está acostado às folhas tais...”

O **Ministério Público**, na condição de titular da ação, pode:

- 1) **oferecer a denúncia**,
- 2) requerer novas diligências ou
- 3) **determinar** o arquivamento do IP.

PRAZOS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL		
	PRESO	SOLTO
REGRA GERAL CPP (art. 10 CPP)	10 dias	30 dias
JUSTIÇA FEDERAL (Art. 66 da Lei 5.010/66)	15 + 15 dias	30 dias
CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR (Art. 10 da Lei 1.521/51)	10 dias	10 dias
LEI DE DROGAS (Art. 51 da Lei 11.343/06)	30 + 30 dias	90 + 90 dias
INQUÉRITO MILITAR (Art. 20 do CPPM)	20 dias	40 + 20 dias
PRISÃO TEMPORÁRIA - CRIMES HEDIONDOS/EQUIPARADOS	30 + 30 dias	Não se aplica

3. Arquivamento do Inquérito



ALERTA MÁXIMO! O art. 28 CPP, que dispõe sobre o procedimento do arquivamento do inquérito policial, foi modificado pelo Pacote Anticrime. Entretanto, está com a redação suspensa pelo STF até o momento.

Portanto, o que vale é a redação anterior:

Art. 28 CPP Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de



informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

3.1 Procedimento do arquivamento

O delegado faz o relatório, envia para o juiz. O juiz concede vista ao MP, pois o Ministério Público precisa tomar ciência do que aconteceu no inquérito e, então, analisará tudo o que foi feito para formar a sua opinião. Ao receber tais autos, o Ministério Público tem três opções:

1) Se estiver convencido de indícios de autoria e materialidade: oferece a denúncia contra o acusado e de **indiciado** passa a ser **denunciado** (caso a denúncia seja aceita pela autoridade judicial).

2) Se ainda estiver em dúvida: o MP poderá solicitar novas diligências para o delegado e provavelmente haverá uma prorrogação do prazo de conclusão do inquérito.

3) Se MP não estiver convencido (indícios de autoria e materialidade): ele pode **requerer** o arquivamento do inquérito ao juiz.

- Caso o juiz concorde com o arquivamento, os **autos serão arquivados**.
- **Caso o juiz não concorde com o arquivamento**, ele encaminhará o caso ao **Procurador Geral de Justiça (PGJ)**. Nesse caso, o procurador tem duas opções:
 - a) ele vai concordar com o membro do MP que solicitou o arquivamento daquele inquérito ou
 - b) vai indicar outro membro do Ministério Público para oferecer a denúncia.

Portanto, o delegado pode arquivar o inquérito? E o Ministério Público?



NÃO!!! Nem o delegado e nem o MP podem arquivar o inquérito policial. **O arquivamento do inquérito policial somente se dará por decisão da autoridade judiciária. É ato do juiz**, que determinará o arquivamento de forma motivada **somente** se houver pedido do Ministério Público que é o titular da ação penal pública.

**PEGADINHA DA BANCA!!**

QUEM SOLICITA O ARQUIVAMENTO É O MP, MAS QUEM ARQUIVA É O JUIZ!

4. Desarquivamento do Inquérito***CAIU NA OAB 27* *CAIU NA OAB 32*****É possível o desarquivamento?**

Em regra, sim, pois o despacho que determina o arquivamento não faz coisa julgada material (não se trata de decisão definitiva, de mérito). Essa decisão faz **coisa julgada formal, em regra!**

Ou seja, em caso de **PROVAS NOVAS**, e motivo do arquivamento tenha sido a **ausência de justa causa ou falta de pressuposto processual objetivo**, é possível o desarquivamento!

CPP, Art. 18: Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

**ATENÇÃO REDOBRADA!**

Quando o fundamento do arquivamento for **excludente de ilicitude, culpabilidade, tipicidade ou punibilidade** não há que se falar em desarquivamento, pois houve **coisa julgada material**.

TABELINHA PARA FIXAÇÃO!

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL	
MOTIVO DO ARQUIVAMENTO	É POSSÍVEL DESARQUIVAR?
Insuficiência de provas	SIM (Súmula 524 STF)
Ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal	SIM
Falta de justa causa (não há indícios de autoria ou prova da materialidade)	SIM
O fato narrado não é crime (atipicidade)	NÃO



Existência manifesta de causa excludente de ilicitude	STJ: NÃO STF: SIM
Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade	NÃO
Existência manifesta de causa excludente de punibilidade	NÃO *exceção: certidão de óbito falsa

*Tabela retirada do Dizer o Direito

5. Juiz das Garantias



ALERTA MÁXIMO!

Em agosto/23 foi validado pelo o STF o mecanismo do juiz das garantias e determinou prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12, para implantação obrigatória pelo Judiciário de todo o país. Pode ser que agora seja alvo de cobrança pela prova da OAB.

É o juiz que vai atuar somente na etapa das **investigações**. Posteriormente, na instrução e julgamento, haverá outro juiz atuando.



IMPORTANTE!

O Supremo Tribunal Federal na ADI 6298 proferiu decisão de limitar a competência do juiz das garantias ao momento do **oferecimento da denúncia**. Deve ser informado da instauração, mas não necessariamente vai precisar atuar em todas as investigações criminais.

→ **Situações em que o juiz das garantias NÃO atua:**

- Infração de menor potencial ofensivo;
- Lei 8.038/90;
- Lei 12.694/12;
- Casos de competência do Tribunal do Júri;
- Casos de violência doméstica.



PEGADINHA DA BANCA!

Somente o juiz das garantias pode decretar a **prisão temporária**, pois, como estudaremos no tema de "provas", ela só pode ser decretada durante a investigação.



Ação Penal

1. Ação Penal

A ação penal equivale ao **direito de provocar o Estado na sua função jurisdicional** para a aplicação do direito penal objetivo em um caso concreto.

O Judiciário é inerte, sendo assim, precisamos que seja provocado. Precisamos **provocar** o juiz para que ele aplique o direito que está previsto na lei. Ou seja, provocamos a atividade jurisdicional e vamos pedir essa atuação através da ação penal.

Em outras palavras: **a ação penal consiste no direito de se exigir ou pedir a tutela jurisdicional do Estado, tendo como objetivo a resolução de um conflito decorrente de um fato concreto.**

Exemplo: aconteceu um crime e a lei precisa ser aplicada ao caso (ocorre através do processo).

As ações penais podem se dividir em diferentes espécies, a depender de quem é o titular para promover a ação. Vejamos:

2. Ação Penal Pública

O titular é o Ministério Público.

A peça acusatória é a **DENÚNCIA**.

São princípios da ação penal pública:

- **Oficialidade:** é promovida por um órgão do Estado (no caso, o Ministério Público);
- **Obrigatoriedade:** o MP tem o dever de promover a ação penal caso exista justa causa (lastro probatório mínimo – autoria e materialidade);
- **Indisponibilidade:** com a denúncia proposta, o MP não pode desistir da ação penal ou de eventual recurso interposto. Entretanto, caso entenda pela não condenação do acusado, pode requerer na peça de Alegações Finais a absolvição ou a desclassificação do crime.

A ação penal pública se subclassifica em:

a) Incondicionada: Não depende de nenhuma condição específica, é a regra.

Quando a lei não trazer nenhuma “exigência”, silenciando-se quanto à natureza da ação penal, esta será **pública incondicionada**.



PEGADINHA DA BANCA! A ação penal referente ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica é **incondicionada, independentemente da gravidade da lesão!!**

Súmula 542 do STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de



violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

b) Condicionada à representação:

Além das condições de ação, deve ter a representação da vítima ou representante legal ou requisição do Ministro da Justiça.



IMPORTANTE!

Crime de ESTELIONATO após o Pacote Anticrime, passou a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação – Art. 171, §5º do CP. ***CAIU NA OAB 36***.



PEGADINHA DA BANCA!! Nos crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções, a legitimidade para propor ação penal é concorrente do ofendido e do MP (condicionada à representação)!

Súmula 714 do STF: É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. ***CAIU NA OAB 40* *CAIU NA OAB 35* *CAIU NA OAB 24***

→ **Prazo para o oferecimento da denúncia:** prazo de **5 dias**, se o réu estiver preso e **15 dias**, se o réu estiver solto.

2.1 Denúncia

A representação será **irretratável**, depois de **OFERECIDA** a denúncia. ***CAIU NA OAB 30***



IMPORTANTE!

O art. 16 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) autoriza que a vítima se **retrate** da representação em **audiência específica** e com a presença obrigatória do juiz e do Ministério Público. Além disso, o marco de retratação na violência doméstica é o **RECEBIMENTO** da denúncia.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO	
CPP (art 25 CPP)	LEI MARIA DA PENHA (art 16 da lei)



Pode retratar (desistir) até o OFERECIMENTO da denúncia	Pode retratar (desistir) até o RECEBIMENTO da denúncia
Não depende de audiência específica para isso.	Depende de audiência específica para isso.

3. Ação Penal Privada

O titular é o **ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo (CADI)**.

A peça acusatória é a **QUEIXA CRIME**.

São princípios da ação penal privada:

- **Oportunidade:** a proposição da Ação Penal é um direito de seu titular, não sendo obrigado a propô-la. Ou seja, a vítima tem o poder de escolha, se quer ou não mover Ação Penal Privada contra o seu ofensor;
- **Disponibilidade:** o ofendido (titular da ação) pode perdoar o acusado (agente da infração) e, conseqüentemente, perder o interesse no processo, de modo que haja renúncia ao direito de ação;
- **Indivisibilidade:** a ação penal privada deve ser proposta em face de todos os envolvidos no crime (autores e partícipes), não podendo o ofendido escolher contra quem irá propor a ação. Isto é, a renúncia e o perdão são institutos aproveitados a todos (salvo recusa, caso em que o perdão não gera efeitos para o querelado que não o aceitar, pois exige bilateralidade) ***CAIU NA OAB 41***

Destaque-se que a ação penal será privada só quando houver disposição nesse sentido. Caso contrário, a regra será que a ação penal é pública incondicionada.

A ação penal privada se subclassifica em:

a) personalíssima: somente o próprio ofendido pode oferecer a queixa, não sendo possível a sucessão processual, por isso é personalíssima.

b) exclusivamente privada: quando o ofendido ou seus sucessores terão legitimidade para apresentar a queixa-crime. Lembrando que a queixa-crime só poderá ser apresentada com advogado constituído por procuração, dotada de poderes especiais.



Quem são os sucessores? São legitimados o cônjuge, ascendentes, descendente ou irmão (nessa ordem).

**PARA DECORAR!!****CADI:** Cônjuge, ascendente, descendente, irmão.**IMPORTANTE!**

Se o **OFENDIDO** for **menor de 18 anos**, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por **CURADOR ESPECIAL**, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal

c) subsidiária da pública: cabível diante da inércia do MP no prazo legal para oferecimento da denúncia.

O MP poderá intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. O ofendido deve aguardar o prazo para instaurar a ação, ou seja, só poderá apresentar a queixa-crime subsidiária passado o prazo do MP e configurada sua inércia.

→ **Prazo para o oferecimento da queixa crime:** prazo decadencial de **6 meses**, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

TABELINHA PARA NÃO ESQUECER!

PRAZO PARA OFERECIMENTO		
DENÚNCIA		QUEIXA CRIME
RÉU PRESO	RÉU SOLTO	6 meses, contados do dia em que o ofendido, seu representante legal ou cada uma das pessoas do art. 31 do CPP (no caso de morte da vítima ou de sua ausência) vierem a saber quem foi o autor do crime.
5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial	15 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial	

3.1 Institutos da ação penal privada

→ **Decadência:**

Perda do direito de ação em virtude do não exercício da ação dentro prazo legal (**6 meses**);

→ **Renúncia ao direito de queixa:**

Ato unilateral praticado antes do exercício do direito. A renúncia concedida a um beneficia a todos;

→ **Perdão do Ofendido:**

Ato bilateral que o querelante resolve não prosseguir com o processo e é cabível depois do exercício do direito até o trânsito em julgado da sentença. O perdão concedido por uma das vítimas não prejudica o direito das demais;

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

RENÚNCIA	PERDÃO
Ocorre ANTES do recebimento da queixa crime pelo juiz	Ocorre DEPOIS do recebimento da queixa crime pelo juiz Dessa forma, pode ser efetivado a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
É ato UNILATERAL , ou seja, não necessita da aceitação do agente.	É ato BILATERAL , ou seja, exige a aceitação da outra parte.
→ Expressa, quando constar de declaração escrita e assinada pelo ofendido, seu representante legal ou procurador com poderes especiais; → Tácita, a que decorre de atos e fatos indicativos da vontade de renunciar.	→ Expresso, quando constar de declaração escrita ou termo assinado pelo querelante ou procurador com poderes especiais; → Tácito, a que decorre de atos praticados pelo querelante que se mostrem incompatíveis com o desejo de prosseguir com a ação penal.

→ **Perempção:**

Perda do direito de prosseguir no exercício da ação privada em virtude da negligência do querelante (art. 60 CPP). É causa de **extinção de punibilidade!**

Hipóteses:

- Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo **durante 30 dias seguidos**;
- Quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, **dentro do prazo de 60 dias**, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, **ressalvado** o disposto no art. 36;
- Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas



alegações finais;

- Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

4. Acordo de Não Persecução Penal

CAIU NA OAB 33

O acordo de não persecução penal consiste no **ajuste celebrado entre o Ministério Público e o investigado**, sempre acompanhado por seu defensor, com a previsão de condições a serem cumpridas, ao final das quais se dará o **arquivamento da investigação e a decretação da extinção da punibilidade**.

→ **Requisitos cumulativos para o cabimento (art 28-A caput CPP):**

- Não se tratar de hipótese que conduza ao arquivamento.
- O investigado confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal.
- Pena MÍNIMA abstrata INFERIOR a **4 anos**, sendo consideradas as causas de aumento e diminuição de pena aplicáveis no caso concreto.
- Crime cometido SEM violência ou grave ameaça à pessoa.
- Desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

→ **Condições para aplicação (ajustadas cumulativa e alternativamente):**

- Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, **exceto** na impossibilidade de fazê-lo;
- Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
- Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito **diminuída de 1/3 a 2/3**, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Código Penal;
- Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
- Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

Essas condições possuem natureza negocial, de direitos e obrigações. Inclusive, o efeito decorrente da celebração ou do descumprimento do acordo **não se caracteriza como antecedentes criminais, tampouco como reincidência**.

→ **Cumpriu o acordo?** Extinção da punibilidade e arquivamento da investigação.

→ **Não cumpriu o acordo?** Oferecimento de denúncia.



O descumprimento poderá ser fundamento para o não oferecimento da suspensão condicional do processo.



IMPORTANTE! A prescrição não corre enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, ou seja, fica suspenso. ***CAIU NA OAB 35***

→ **Impedimentos (art 28-A, §2º CPP):**

Não pode ser cabível a transação penal (art. 76 da Lei 9.099/96);

Não pode ser reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; ***CAIU NA OAB 39***

Ter sido o agente beneficiado nos **5 anos** anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; ***CAIU NA OAB 39***

Não pode ser o caso de incidência da **Lei nº 11.340/2006** (violência doméstica e familiar contra a mulher). ***CAIU NA OAB 43***

Exemplo: João agrediu sua ex-companheira após o fim do relacionamento. Mesmo separados, ele responde por violência doméstica, e **não pode** firmar Acordo de Não Persecução Penal.

Não pode ser crime hediondo ou equiparado (são crimes são praticados com violência ou grave ameaça)



NOVIDADE LEGISLATIVA!

Recentemente, tivemos uma decisão do STF em matéria de COMBATE AO RACISMO. O Ministro Edson Fachin do STF, em análise ao **RHC 222.599**, concluiu que o alcance material do **Acordo de Não Persecução Penal, não deve** abarcar os **crimes raciais** (nem a injúria racial, que estão dispostos no art. 140, § 3º, do Código Penal, nem os delitos previstos na Lei 7.716/89).

"Nesta ocasião, em que delimitamos o alcance material para a aplicação do acordo "despenalizador", para fins de inibir a persecução penal, a interpretação conforme a Constituição constitui baliza e limite necessários para a preservação do direito fundamental à não discriminação racial, operada pelo conjunto de sentidos estereotipados que circula e atribui às pessoas negras posição inferior numa perversa hierarquia de humanidades. Ainda que haja vozes a defender a aplicação do ANPP também aos crimes raciais, minha inflexão é, pois, em sentido diverso. A despeito das consabidas vantagens preconizadas pela novel convenção trazida pela Lei n. 13.964/2019, minha compreensão situa-se também no plano



simbólico, tão importante para a constituição dos fios que tecem a teia de sentidos atribuídos às pessoas negras – tal qual às mulheres – como desprovidas de igual consideração e respeito.”



A celebração do acordo de não persecução penal é causa impeditiva para a propositura de um novo acordo?

Sim! A celebração do acordo de não persecução penal é causa impeditiva para a propositura de um novo acordo nos **05 anos** anteriores ao cometimento da nova infração.



DIA 09

DIREITO PENAL

Ilicitude

1. Conceito

Quando falamos de ilicitude, a primeira palavra que deve vir à sua mente é **CONTRARIEDADE**. Isso porque a ilicitude **pressupõe a existência de uma lei** e de uma **conduta que foi contrária à lei**.

ILICITUDE = CONTRARIEDADE

Há, portanto, a presunção de que o fato **TÍPICO** também é **ILÍCITO**. Contudo, trata-se de uma presunção relativa, ou seja, existem exceções. Essas exceções são denominadas de excludentes de ilicitude.

2. Excludentes de Ilicitude

As excludentes de ilicitude fazem com que o fato seja típico, mas não ilícito. Isso significa dizer que apesar de haver uma previsão legal para aquela conduta, esta será admissível pelo direito em algumas situações.

→ **São Excludentes de Ilicitude:**

- Estado de Necessidade (artigo 24, CP);
- Legítima Defesa (artigo 25, CP);
- Estrito Cumprimento do Dever Legal;
- Exercício Regular do Direito.

2.1 Legítima Defesa

Permite a um indivíduo usar a força para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, usando meios necessários e moderados.

LEGÍTIMA DEFESA = INJUSTA AGRESSÃO

→ **São requisitos para a configuração da legítima defesa:**

- Uso **moderado** dos meios necessários;
- Repelir **injusta agressão**;



- Agressão atual ou iminente;
- Direito seu ou de outrem.



ATENÇÃO!

Percebe-se que o artigo 25 do CP, permite que se utilize da legítima defesa para repelir injusta agressão "a direito seu ou de outrem". Portanto, é perfeitamente possível a **legítima defesa de interesse de terceiro**.

Além disso, em regra, não é necessário autorização da vítima para o outro agir, quando se refere a direito indisponível (ex: vida). De outra forma, tratando-se de bem jurídico disponível, o agente só poderá defendê-lo com o consentimento do titular. Assim, se o agente atuar contra a vontade do terceiro possuidor do bem, a defesa será considerada ilegítima. ***CAIU NA OAB 39***



INOVAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME!

Considera-se também em legítima defesa o **agente de segurança** que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime.



IMPORTANTE!

Lembre-se que se ocorre um **ataque animal** de forma **INSTINTIVA** e **INVOLUNTÁRIA** e há uma agressão contra ele para que o agente se livre da situação de perigo, haverá **ESTADO DE NECESSIDADE**.

Por outro lado, se o ataque de um animal ocorrer **após PROVOCAÇÃO E ORDEM** de uma inimizade e o agente agredir o animal para se **defender**, haverá **LEGÍTIMA DEFESA**.

→ Legítima Defesa Putativa ou Imaginária:

Também chamada de discriminante putativa, nesta modalidade de legítima defesa o indivíduo **imagina** estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente.

Exemplo: Joãozinho está andando na rua, de noite, em uma rua escura. Em determinado momento, sente um indivíduo que lhe é estranho se aproximando rapidamente. Quando chega mais perto, o indivíduo tira um objeto do bolso, o qual Joãozinho teve certeza se tratar de uma arma de fogo, quando, para se defender, desfere um soco no indivíduo e sai correndo. Porém, após alguns metros, olha para trás e vê que, na verdade, o objeto retirado se tratava de um celular.

Art. 20, § 1º, CP: É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação



legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

Note que, caso realmente exista esse erro, mediante comprovação, é possível que o agente seja isento de pena. É preciso constatar se realmente, naquela situação, qualquer pessoa agiria da mesma forma.

2.2 Estado de Necessidade

O estado de necessidade está intimamente ligado à palavra **PERIGO**. Isto porque se parte do pressuposto de que, para se configurar o estado de necessidade, deve haver um perigo.

ESTADO DE NECESSIDADE = PERIGO

→ **São requisitos para a configuração do Estado de Necessidade:**

- Quem pratica fato para salvar de **perigo atual** (natureza, seres irracionais ou atividade humana),
- Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar,
- Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se.
- Exclui a ilicitude quando o bem jurídico preservado tem valor igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. ***CAIU NA OAB 36***
- Se o agente salvou um bem jurídico de menor valor, existe crime, mas a pena poderá ser diminuída de **1 a 2/3**.

Exemplo: Colocaram fogo numa sala e tem alguém que não está me deixando sair, eu agredi essa pessoa pra sair e me livrar da situação de perigo.

Exemplo: Em uma situação de enchente alguém não está me deixando sair, eu agredi essa pessoa pra sair e me livrar da situação de perigo.

Exemplo: Em um ataque de um animal de forma INSTINTIVA e INVOLUNTÁRIA, lesionei o animal pra sair e me livrar da situação de perigo.



O ataque animal pode se caracterizar legítima defesa ou estado de necessidade. Como diferenciar na prova da OAB? ATENÇÃO!!



ATAQUE ANIMAL	
LEGÍTIMA DEFESA	ESTADO DE NECESSIDADE
O animal é utilizado como uma arma/instrumento/ferramenta por uma outra pessoa por meio de uma provocação.	O ataque animal ocorre de forma INSTINTIVA e INVOLUNTÁRIA e há uma agressão contra ele para que o agente se livre da situação de perigo.
Exemplo: Luan estava passeando com o seu cachorro quando se deparou com um grande desafeto. Com o intuito de lesionar seu desafeto, Luan provoca o seu cachorro para atacá-lo.	Exemplo: Um cachorro ataca um determinado cidadão, que atira no animal para se defender.

2.3 Estrito Cumprimento do Dever Legal

O estrito cumprimento do dever legal está direcionado a um **agente público** que pratica aquele fato típico em observância ao que a lei lhe impõe. Logo, o estrito cumprimento significa uma **OBEDIÊNCIA** à lei. É, portanto, o cumprimento de um **dever legal**.

ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL = AGENTE PÚBLICO

→ **São requisitos para a configuração do Estrito Cumprimento do Dever Legal:**

- Prática de um fato típico em razão de o agente cumprir uma ordem legal de natureza penal ou extrapenal.
- Aqui o agente está obrigado a cumprir o mandamento legal (qualquer obrigação direta ou indiretamente resultante da lei)
 - Aplicado muito em casos de funcionários públicos.



O agente deve ter conhecimento da situação?

Sim! O agente deve ter conhecimento da situação, bem como os coautores e partícipes (abrange particulares e funcionário público).

Exemplo: Oficial de Justiça que ingressa em uma residência contra a vontade do morador para cumprir um mandado de busca e apreensão. Apesar de existir o crime de violação de domicílio, este não se aplica a essa situação, pois o agente público está protegido pelo instituto do estrito cumprimento do dever legal.



2.4 Exercício Regular de um Direito

Exercício de um direito que **é reconhecido pelo ordenamento jurídico não pode constituir um crime.**

Da mesma forma, assim como ocorre no estrito cumprimento do dever legal, não há tipo específico no Código Penal para definir o exercício regular de um direito.

O exercício regular do direito está direcionado ao **cidadão comum que pratica o fato típico em circunstância permitida pela lei.** Assim, se alguém exercita um direito previsto ou autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido por isso.

Exemplo: Violência esportiva. Ou seja, em um contexto de esporte com contato físico, como por exemplo, uma luta de boxe, há a ocorrência de um fato típico chamado lesão corporal. Contudo, como a conduta foi praticada dentro de um contexto esportivo, há o exercício regular do direito e não haverá responsabilização criminal.

2.5 Consentimento do Ofendido

Causa supralegal de exclusão de ilicitude.

O consentimento deve ser expresso e livre!



IMPORTANTE!

Existem alguns crimes que o tipo penal reclama o dissenso da vítima, exemplo, estupro. Portanto, existem crimes em que o consentimento do ofendido exclui a própria TIPICIDADE. ***CAIU NA**

OAB 31*



Culpabilidade

1. Conceito

É o juízo de **reprovação** sobre quem praticou fato típico e ilícito.

CULPABILIDADE = REPROVAÇÃO

A culpabilidade, enquanto estrutura do crime, é, usualmente, compreendida como a censurabilidade do autor do injusto, ou seja, o **juízo de reprovação** sobre aquele que praticou fato típico e antijurídico e poderia e deveria ter agido de acordo com o Direito.

Exemplo: O indivíduo foi lá, praticou um fato típico, ilícito e falta o terceiro elemento para ser caracterizado o crime: culpabilidade! O fato também tem que ser **CULPÁVEL**.

2. Elementos e suas Excludentes

2.1 Imputabilidade

- Capacidade de **entender** e de **querer** o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
- Adota-se o critério cronológico: toda pessoa é presumidamente imputável, a partir da data em que se completa 18 anos de idade (Art. 27 CP)



IMPORTANTE!

Adota-se o critério **biopsicológico** para doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e embriaguez completa fortuita ou acidental (Art 26 CP)

Exemplo: Menores de 18 anos são INIMPUTÁVEIS, maiores de 18 anos são IMPUTÁVEIS.

→ **São excludentes da imputabilidade:**

- Menoridade,
- Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e
- Embriaguez completa proveniente de **caso fortuito ou maior**.



TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

TIPOS DE EMBRIAGUEZ		
NÃO ACIDENTAL (voluntária/ culposa)	Voluntária: quando o agente, volitivamente, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. Mas aqui, não há finalidade de cometer crime, mas sim de perder o controle. Culposa: o agente, por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.	Não exclui a culpabilidade (art. 28, II).
ACIDENTAL COMPLETA	O agente está completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e a sua embriaguez se deu por motivo de caso fortuito ou força maior. Exemplo: Suponhamos que durante um assalto a vítima do crime de roubo, após ser amarrada, é forçada a ingerir bebida alcoólica e vem a se embriagar. Depois, vem cometer um crime.	Exclui a culpabilidade (ISENÇÃO DE PENA) (art. 28, § 1º, do CP).
ACIDENTAL INCOMPLETA	A embriaguez involuntária, proveniente do caso fortuito ou de força maior, contudo, tal embriaguez não é completa e, em virtude disso, o <u>agente tinha alguma capacidade de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.</u>	Redução de pena de 1/3 a 2/3 (art. 28, § 2º, do CP).
PATOLÓGICA	Alcoolismo.	Tratada como doença mental, podendo gerar inimizabilidade ou semi-imizabilidade (art. 26 do CP).
PREORDENADA	O agente se embriagou com o objetivo de ter coragem para cometer um crime. Completa ou incompleta, não haverá exclusão da imizabilidade, tampouco redução de pena.	Não exclui a culpabilidade e configura agravante genérica (art. 61, II, I, do CP).



A emancipação civil altera a inimizabilidade penal?

Não! A emancipação civil em nada altera a inimizabilidade penal!



ATENÇÃO!

Não afasta a imputabilidade penal:

- A emoção;
- A paixão;
- Embriaguez voluntária ou culposa.



As sentenças proferidas perante os inimputáveis são absolutórias?

Sim! Com exceção dos menores de 18 anos (que são submetidos ao regime do ECA), as **SENTENÇAS** proferidas perante os inimputáveis é **ABSOLUTÓRIA**, que podem ser: ***CAIU NA**

OAB 30*

- **SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRÓPRIA:** juiz absolve o réu e não aplica nenhuma sanção penal;
- **SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA:** juiz absolve e aplica medida de segurança:

NÃO ESQUECER!

- Crime com pena de Detenção = Tratamento Ambulatorial e
- Crime cometido com pena de Reclusão = Internação ***CAIU NA OAB 30***

2.2 Potencial Consciência da Ilcitude

- A aplicação da pena só é possível quando o agente tinha ao menos a possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato.

→ São excludentes do potencial consciência da ilcitude:

- Erro de proibição inevitável (é a falsa percepção do agente sobre o caráter ilícito do seu comportamento).
- Erro de Proibição/ Erro sobre a Ilcitude do Fato: ***CAIU NA OAB 42***

-O agente conhece a realidade e sabe o que faz, mas não sabe que a conduta é ilícita.

Exemplo: holandês traz maconha para o Brasil, achando que é lícito.



IMPORTANTE! Afasta a culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilcitude.
Se escusável, ISENTA de pena. Se inescusável, redução de 1/6 a 1/3 da pena.



TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

ERRO DE TIPO	ERRO DE PROIBIÇÃO
Há falsa percepção da realidade pelo agente (não sabe o que faz)	O agente conhece a realidade e sabe o que faz, mas não sabe que a conduta é ilícita.
O agente NÃO SABE o que faz	O agente SABE o que faz, mas pensa que sua conduta é lícita.
Excludente de tipicidade	Excludente de culpabilidade (não há potencial consciência da ilicitude)
ESCUSÁVEL → exclui o dolo e a culpa INESCUSÁVEL → exclui somente o dolo, mas subsiste a culpa, se o crime culposo for previsto na lei.	ESCUSÁVEL → exclui a culpabilidade por ausência do potencial consciência da ilicitude INESCUSÁVEL → agente responde pelo crime doloso, com redução de pena de 1/6 a 1/3
EXCLUI O CRIME (o fato não é típico)	EXCLUI A PENA (o fato é típico, ilícito mas não é culpável)

2.3 Exigibilidade de Conduta Diversa

Quando o agente pratica o fato típico e ilícito em uma situação de normalidade, ou seja, quando lhe era exigível uma conduta diversa.

→ **Excludentes da conduta diversa:**

- **Coação MORAL irresistível:** O coator, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido, e este, por medo, realiza a conduta criminosa. Essa intimidação recai sobre sua vontade, viciando-a, de modo a retirar a exigência legal de agir de maneira diferente. Exclui-se a culpabilidade, em face da inexigibilidade de conduta diversa.

Exemplo: Traficante ordena que indivíduo guarde droga na residência dele sob pena de perturbar sua família.



ATENÇÃO!

O que foi coagido não responde por nada se foi **irresistível**. Já o coator responde pelo crime normalmente. Trata-se de manifestação da autoria mediata, pois o coator valeu-se de uma pessoa sem culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) para realizar uma infração penal. Além disso, o coator responde – além do crime praticado pelo coagido – pelo crime de tortura definido pelo art. 1.º, I, 'b', da Lei 9.455/77 em concurso material.



PARA DECORAR!!

Lembre-se que se a coação for **FÍSICA**, haverá a exclusão da **TIPICIDADE**.

- **Obediência hierárquica:** Quando um funcionário público subalterno pratica uma infração penal em decorrência do cumprimento de ordem, não manifestamente ilegal, emitida pelo superior hierárquico.

Exemplo: Mandado de prisão ilegal.



PEGADINHA DA BANCA!

Quanto a obediência hierárquica, a ordem dada **NÃO** pode ser **manifestamente ilegal!** Pois, caso seja, aquele que cumpre a ordem **sabendo** que está cumprindo uma ordem ilegal, responde pelo crime juntamente com aquele que deu a ordem.

Assim...

- **Ordem manifestamente ilegal** ("estava na cara"): **ambos respondem;**
- **Ordem não manifestamente ilegal** (como previsto no respectivo artigo): **apenas o chefe responde.**



DIREITO TRIBUTÁRIO

Competência Tributária

1. Competência Tributária

A **competência tributária** está relacionada à criação do tributo por meio de lei.

É a aptidão conferida pela CF à pessoa política de direito público (União, Estado, Municípios e DF) para produzir uma norma jurídica sobre tributos. Ou seja, é **a aptidão para criar tributos**.

A Constituição Federal não cria os Tributos, mas dá aptidão (poder de criação) aos entes da Administração Pública para que estes legislem acerca dos temas. (Art. 153, 154, 155 e 156 da CF).



ATENÇÃO! O tributo nunca é criado pela CF, por emenda constitucional, pelas Constituições Estaduais ou por Leis Orgânicas Municipais. O veículo normativo por meio do qual é exercida a competência tributária, como regra, **é a lei ordinária da entidade federativa competente para instituição do tributo**.



ATENÇÃO! A competência do Poder Executivo é para "alterar/modificar" as alíquotas, e não para instituir as alíquotas. A instituição de alíquotas é tema reservado exclusivamente ao legislador.

Características da competência tributária:

- **Facultatividade:** é uma aptidão facultativa dos entes federativos, podendo instituir tributos ou não, não sendo uma obrigatoriedade;
- **Inalterabilidade:** impossibilidade dos entes modificá-la;
- **Imprescritibilidade:** não se perde com o tempo;
- **Irrenunciabilidade:** o ente não pode renunciar, abrir mão;
- **Indelegabilidade:** não pode ser delegada a outro ente.



2. Competência para Legislar sobre Direito Tributário

Já a **competência para legislar sobre Direito Tributário** está relacionada com a **criação de normas para regulamentação que surgem com a instituição do tributo**.

Nos termos do art. 24, I da CF a competência para legislar é **concorrente da União, Estados e DF**, quanto aos Municípios, entende a doutrina que sua competência não é concorrente, e sim suplementar.

No entanto, nos termos alínea b do inciso II do § 1º do art. 61 da Constituição Federal, é de iniciativa privativa do Presidente da República leis que disponham sobre matéria tributária concernente aos TERRITÓRIOS.

Art. 61. CF. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios.

3. Capacidade Tributária Ativa

É a atribuição que o ente federativo possui de **arrecadar e fiscalizar** tributos ou de **executar** atos em matéria tributária.

É **delegável** de um ente público para outra pessoa de direito público e pode ser revogada a qualquer momento, sem aviso prévio. ***CAIU NA OAB 40***



ATENÇÃO! A competência tributária não se confunde com capacidade tributária ativa!!

A competência tributária (aptidão para instituir tributos) é intransferível, irrenunciável e indelegável, não se confundindo com a capacidade tributária ativa, que é administrativa e delegável. Ou seja, admite-se a delegação de atribuições administrativas, como, **por exemplo, a transferência das funções de arrecadar, fiscalizar tributos, ou executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária a outra pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito Privado**. É o que dispõe a segunda parte do art. 7º do CTN.



Exemplo: O Imposto Territorial Rural é de competência da União, todavia a Constituição Federal permite que seja fiscalizado e cobrado pelos Municípios, conforme o art. 153, §4º, III. Portanto, embora a competência tributária seja indelegável, as funções de arrecadar e fiscalizar podem ser outorgadas aos Municípios.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA
Instituir/criar tributos	Fiscalizar/cobrar/exigir/executar/arrecadar tributos
Atribuição legislativa	Atribuição administrativa
Indelegável	Delegável
União, Estados, DF e Municípios	Qualquer pessoa jurídica de direito público que receba delegação do ente competente.

4. Qual o Ente Competente para Instituir os Tributos? (art. 6º a 8º do CTN)

Falaremos sobre a **competência privativa** de cada ente. Que é a competência atribuída a uma só classe de pessoas políticas. Essa competência afasta a possibilidade de exercício simultâneo por outras pessoas.

→ **UNIÃO:**

Impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais, CIDE, contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica e empréstimo compulsório.

→ **ESTADOS:**

Impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição social previdenciária dos servidores públicos estaduais;

→ **MUNICÍPIOS:**

Impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição social previdenciária dos servidores públicos municipais e COSIP.



ATENÇÃO! É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou seja, apenas cada ente pode instituir os tributos e também as isenções dos tributos que possui competência. ***CAIU NA OAB 40***



E faz sentido, né? Senão a União estaria “tomando” uma competência que não é sua!

4.1 Competência extraordinária – impostos extraordinários (art 154, II CF)

- Competência da **UNIÃO**.
- É preciso apenas de “lei” para a sua criação, ou seja, **lei ordinária federal**. ***CAIU NA OAB 40***
- Cabível na iminência ou no caso de guerra externa ***CAIU NA OAB 32***
- **Exceção** ao princípio da anterioridade, de modo que é permitida a cobrança imediata, no mesmo exercício financeiro da lei instituída;
- Única hipótese de **bitributação** autorizada pela CF. ***CAIU NA OAB 40***
- O imposto será suprimido, gradativamente, cessadas as causas de sua criação (temporário) ***CAIU NA OAB 40***

Exemplo: A União poderá instituir na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação (art. 154, II da CF).

4.2 Empréstimo compulsório (art 148 CF)

- Competência da **UNIÃO**.
- **Mediante lei complementar** ***CAIU NA OAB 33*** ***CAIU NA OAB 39***
- Para atender a **despesas extraordinárias**, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
- Investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
- A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.
- É **uma exceção ao princípio da anterioridade**, de modo que é permitida a cobrança imediata no mesmo exercício financeiro da lei instituída, vide art. 150, §1º, da CF.

4.3 Competência cumulativa (art 147 CF)

- Cabível em **TERRITÓRIO FEDERAL**
- Se o Território federal NÃO for dividido em Municípios: A União tem competência nos impostos estaduais + impostos municipais.



E se o Território Federal for dividido em Municípios?

A União tem competência nos impostos estaduais, mas os impostos municipais caberão aos próprios municípios.

Já ao Distrito Federal compete, cumulativamente, os tributos municipais e estaduais.

4.4 Competência residual (art 154, I CF)

- Competência da **UNIÃO**.
- Mediante **lei complementar** ***CAIU NA OAB 28***
- Impostos não previstos, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;
- É o que ocorre no caso de Contribuições Sociais da Seguridade Social Residuais (art. 195, § 4º, da CF).



ATENÇÃO! Os Estados não têm competência tributária residual para a instituição de novos impostos não previstos na Constituição Federal, nos termos do art. 154, I, da Constituição Federal, uma vez que essa competência residual é privativa da União.

PARA FIXAR!! O QUE PODE SER CRIADO SÓ POR LEI COMPLEMENTAR?

1. **Empréstimos Compulsórios** (art. 148, I da CF)
2. **IGF (Impostos de Grandes Fortunas)**
3. **Competência Tributária Residual** (art. 154, I)
4. **Norma Geral** (art. 146, III CF)
5. **Imposto Seletivo, IBS e CBS (incluídos pela reforma).**

4.5 Competência concorrente

Compete à **União**, editar normas gerais de observância obrigatória para todos os entes tributantes, restando aos Estados e ao Distrito Federal a competência suplementar (art. 24, §§ 1º e 2º da CF). Todavia, se a União não editar as normas gerais, os Estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades.

Exemplo: Diante da ausência de norma geral da União sobre IPVA, cada Estado exerceu a



competência legislativa plena, editando suas leis, com base no art. 24, §3º da atual CF.

4.6 Competência comum

É a competência atribuída a mais de uma classe de pessoas políticas. Ou seja, é a possibilidade de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituírem.

Exemplo: As taxas e contribuições de melhoria podem ser instituídas pela União, Estados, DF e Municípios, nos termos da competência de cada ente.

5. Competência para Instituir os Impostos em Espécie

Isso será abordado melhor quando estudarmos “impostos em espécie”. Por enquanto, foque na tabela:

COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR IMPOSTOS EM ESPÉCIE		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados IE - Imposto de Exportação IR - Imposto de Renda II - Imposto de Importação ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural IOF - Imposto sobre Operações Financeiras IGF - Imposto sobre Grandes Fortunas Impostos residuais IEG - Imposto Extraordinário de Guerra	ITCMD - Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza



DIA 10

DIREITO ADMINISTRATIVO

Princípios da Administração Pública

1. Princípios Implícitos

Esses princípios também são conhecidos como princípios “reconhecidos” pela doutrina, por não terem representação expressa na Constituição.

1.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público

Esse princípio também chamado de princípio da finalidade pública, confere ao poder público prerrogativas, as quais o colocam em situação de verticalidade (superioridade) quando se relaciona com o particular.

Exemplo: Um grupo de estudantes realizou uma festa para comemorar a aprovação da segunda fase da prova da OAB, em um domingo, por volta das 22h, em um bairro residencial. A comemoração dos estudantes estendeu-se até as 03 horas da manhã. Os vizinhos, muito incomodados com o barulho, resolvem chamar a polícia. Neste caso, o interesse (direito ao sossego/silêncio) da coletividade (os vizinhos) se sobrepõe aos interesses (comemoração) particulares (dos estudantes).

1.2 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

O agente não pode deixar de atuar quando as necessidades da coletividade exigirem. Portanto, esse princípio dispõe que os bens e interesses públicos não pertencem às organizações públicas nem aos agentes públicos, mas à coletividade.

Exemplo: João da Silva estacionou o seu veículo em local proibido. O agente de trânsito, ao verificar a situação, **deve** aplicar a sanção de multa. Supondo que o agente de trânsito seja amigo de longa data de João da Silva e reconheça que este é seu veículo, **o agente público não pode deixar de aplicar a multa, visto que não pode ocorrer a disponibilidade dos interesses públicos.**

Logo, o princípio da indisponibilidade do interesse público vem para contrapor o princípio da supremacia ao impor limites à atuação estatal.

1.3 Princípio da Autotutela

A Administração Pública pode rever seus próprios atos, **sem** a **necessidade** de provocação; pode anular critérios de legalidade, bem como revogar critérios de conveniência e oportunidade. Portanto,



a autotutela representa o controle que a administração pública exerce sobre os próprios atos. ***CAIU NA OAB 29***

ANULAÇÃO	REVOGAÇÃO
ATOS VINCULADOS (que estão estabelecidos na lei)	ATOS DISCRICIONÁRIOS

A administração pública pode rever seus atos, observando o **prazo decadencial de 5 anos** caso haja boa-fé do destinatário, mas em caso de má-fé, não há prazo para anulação! ***CAIU NA OAB 29***

Exemplo 1: a Administração Pública pode **anular** um processo licitatório ao verificar uma ilegalidade no curso do processo ou no contrato.

Exemplo 2: a Administração Pública pode **revogar** uma permissão de um restaurante que funciona dentro de uma Universidade Pública, pois não é mais conveniente/interessante que o estabelecimento funcione no local.

1.4 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

É a exigência que a atividade do Estado seja contínua, não comportando falhas ou interrupções. Serviços públicos visam ao atendimento de necessidades da coletividade, portanto, essenciais.

Não caracteriza como descontinuidade a interrupção **em situação de emergência** ou **após o aviso prévio, quando motivada por ordens técnicas e por inadimplemento do usuário** (art. 6 Lei 8.987/95).

→ **Exceção do contrato não cumprido**

A exceção do contrato não cumprido significa que o particular contratado para prestar serviço público em regime de delegação não pode deixar de prestar o serviço automaticamente MESMO com o inadimplemento do poder público, ou seja, mesmo o poder público deixando de cumprir sua parte do contrato, o particular não poderá deixar de cumprir sua parte automaticamente.

2. Princípios Explícitos

Após os comentários acerca dos princípios implícitos passamos a análise dos princípios EXPLÍCITOS na Constituição Federal, no art 37.



PARA DECORAR!!

LIMPE (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência)



2.1 Princípio da Legalidade

A atuação administrativa se limita à vontade legal. Se não há previsão expressa, está proibida a atuação do agente, portanto, a administração pública só poderá agir quando houver determinação ou autorização legal.

Exemplo: Supondo que Rory, passou no concurso de professora de Literatura, na Universidade Pública Federal Harvard, em São Paulo, mas foi impedida de tomar posse, pelo Reitor, porque não apresentou o diploma, no momento da inscrição. O STJ se manifestou no sentido de que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

2.2 Princípio da Impessoalidade

O agente público deve atuar sem discriminar as pessoas, seja para benefício ou prejuízo.

Quando o agente atua, não é a pessoa do agente quem pratica o ato, mas o Estado. Assim, na atuação da administração pública não se deve buscar o interesse próprio ou de terceiros, mas apenas a finalidade pública.

Exemplo: Marina é servidora pública de uma determinada repartição pública, certo dia, chega Davi, desafeto da servidora, razão pela qual, esta não pode negar todas as suas solicitações por Davi ser seu desafeto.

3. Princípio da Moralidade

Exige honestidade, lealdade e boa fé na conduta do exercício da função administrativa, ou seja, a observância de padrões éticos por parte dos agentes públicos.

Exemplo: Quando um administrador não age de acordo com os valores éticos e sociais, por exemplo, em uma contratação pública, um determinado Secretário em conluio com o Prefeito, dirigem a licitação e o secretário favorece a campanha política do prefeito.

Vale salientar que este princípio não se restringe apenas ao administrador, mas também se aplica aos particulares que de alguma forma se relacionam com a Administração Pública, como por exemplo o licitante.

Relacionada a moralidade, merece destaque a proibição à prática do nepotismo. Nesse viés, se algum indivíduo é designado para ocupar um cargo basicamente por questões de parentesco com a autoridade pública, há uma ofensa direta ao princípio da impessoalidade, moralidade e da eficiência, todos previstos constitucionalmente.

Portanto, pensando nestes casos o STF criou a Súmula Vinculante Nº 13 com o objetivo de coibir práticas contrárias a este princípio, como o caso do nepotismo.



Súmula Vinculante 13, STF: A nomeação de **cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.



Ana, mas o que seria nepotismo cruzado?



O nepotismo cruzado é um tipo de nepotismo que ocorre quando autoridades de um órgão público nomeiam familiares de autoridades de outro órgão, de forma a compensar-se reciprocamente.

Exemplo: o prefeito de determinado município nomeia parentes do presidente da Câmara de Vereadores e vice-versa.

2.4 Princípio da Publicidade

Os atos da Administração Pública devem ser públicos e acessíveis aos administrados, de modo que tenham ciência das ações do Poder Público, logo, o princípio da publicidade exige ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. Portanto, é a partir da divulgação dos atos administrativos que têm início o cômputo dos prazos e o ato começa a produzir efeitos externos. Além disso, é com essa transparência que se viabiliza o controle da conduta dos agentes públicos. ***CAIU NA OAB 37***. ***CAIU NA OAB 38***

No entanto, é importante destacar que a publicidade é a regra, todavia existem **exceções**, pois alguns atos devem permanecer em sigilo, nas seguintes hipóteses:



EXCEÇÕES:

- (1) Comprometerem a segurança do Estado;**
- (2) Comprometerem a segurança da sociedade;**
- (3) Quando violar a intimidade e/ou vida privada.**

OBS: a Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a informações de interesse público. ***CAIU NA OAB 37***

2.5 Princípio da Eficiência

A atuação da administração deve ser feita com qualidade e com menos gastos.



Este princípio **não é absoluto**, por isso não pode, em nome do princípio da eficiência, pular etapas necessárias à realização de um determinado ato administrativo. Por exemplo, em um processo administrativo disciplinar (PAD), não se pode deixar de dar, em prol da eficiência e celeridade, a oportunidade do servidor manifestar-se em relação às infrações a ele imputadas.

Em vista disso, esse princípio demonstra que não é suficiente somente cumprir a lei, mas também mostrar o rendimento funcional, a economicidade e os resultados positivos.

2.6 Princípio da Proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade objetiva proibir que o administrador atue excessivamente, mas também tem por escopo orientar para haver equilíbrio entre os meios empregados pela Administração Pública e os fins que pretende alcançar.

A Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), estabelece que proporcionalidade significa adequação entre meios e fins.

Art. 2º VI, Lei 9.784/99: *A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.*

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;



Poderes Administrativos

O princípio da supremacia do interesse público explicado anteriormente fundamenta inúmeras prerrogativas que colocam a administração pública em lugar de superioridade frente ao particular. Ao serem conferidas essas prerrogativas aos agentes públicos temos os chamados **poderes administrativos**.

1. Poder Hierárquico

Poder de organização e estruturação da administração, criando uma relação de subordinação e hierarquia entre seus órgãos e agentes. Nesse sentido, o poder hierárquico manifesta-se através da distribuição e escalonagem de funções entre seus órgãos, delegar e avocar atribuições, ordenar e rever a atuação de seus agentes, dando origem, assim, à relação de subordinação entre os servidores de seu quadro.

Por conseguinte, é possível a delegação de competências tanto para a **mesma hierarquia quanto para uma hierarquia inferior**. ***CAIU NA OAB 38*** ***CAIU NA OAB 37***



Todavia, há **EXCEÇÕES**, **não** pode ser delegado:

- a) Atos de **competência exclusiva**;
- b) Decisão de **Recurso Hierárquico**;
- c) Adição de **atos normativos**.

Já a **avocação temporária** acontecerá quando chamar para si a competência de um órgão hierarquicamente inferior.

Será permitida somente em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados.

CAIU NA OAB 38

2. Poder Disciplinar

Poder de apurar infrações e aplicar penalidades dos servidores públicos ou particulares que possuem vínculo específico com a administração.

Exemplo: quando uma autoridade tiver ciência de uma irregularidade no serviço público, **será obrigada a promover a sua apuração**, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar (art. 143, Lei 8.112/90).



3. Poder de Polícia

É o poder conferido à administração pública **para restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade**. Por isso, o poder de polícia é uma clara manifestação do poder de império do Estado, que incide sobre condutas e situações que possam afetar os interesses da coletividade. ***CAIU NA OAB 30***

Exemplo: No Distrito Federal, em razão do lago artificial, há um limite de altura para as casas serem construídas, por isso, quanto mais perto do lago, menor a construção deverá ser.

3.1 Atributos do poder de polícia

→ **DISCRICIONARIEDADE:**

Liberdade estabelecida em lei ao administrador para decidir perante o caso concreto; A lei geralmente estabelece limites para o exercício do poder de polícia, mas deixa uma margem de liberdade para a administração pública decidir como e quando aplicar as medidas, dentro de critérios de conveniência e oportunidade.

Esse atributo possui **exceções**, que são os atos VINCULADOS (esses não há possibilidade do administrador público atuar com discricionariedade)

Exemplo: alvará de funcionamento para um salão de beleza.

→ **AUTOEXECUTORIEDADE:**

Pode executar suas próprias decisões sem interferência do Poder Judiciário ou Poder Legislativo;

Exemplo: A administração pública pode interditar uma fábrica, apreender mercadorias ou dissolver uma reunião, sem depender de uma autorização judicial ou lei.

→ **COERCIBILIDADE:**

O ato deve ser obedecido independentemente da vontade do administrado.

Exemplo: Um fiscal da vigilância sanitária, ao chegar em determinado restaurante, encontra infringência às normas sanitárias. Em decorrência do atributo da **coercibilidade**, não há necessidade de autorização do Poder Público para interditar o local, tampouco de prévia autorização do dono do estabelecimento.

O poder de polícia pode ser exercido de modo **preventivo** ou **repressivo**.

→ **Preventivo:** a administração pública **estabelece normas** que buscam limitar ou condicionar o uso de bens, sejam eles públicos ou privados, e o exercício de atividades que afetem a coletividade, ele se manifesta através dos alvarás de funcionamento, por exemplo.



→ **Repressivo:** é manifestado, por exemplo, através das multas, onde o fato já ocorreu, a norma já foi desobedecida, a administração pública pune o fato praticado.

4. Poder Regulamentar

O poder regulamentar expressa **a competência normativa da administração pública**, logo, o Poder Executivo pode editar atos gerais e abstratos para a execução da lei.

Em regra, ele se apresenta em forma de Decretos, emitidos através do chefe do Poder Executivo na esfera em que ele esteja inserido, ou seja, pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito.

Temos 2 tipos de decretos:

→ **Decreto regulamentar:** serve para dar **uma fiel execução à lei**, não podendo inovar a ordem jurídica, mas somente complementar a lei.

→ **Decreto autônomo:** é aquele decreto que inova o ordenamento jurídico. É **EXCEÇÃO**, sendo possível somente:



Decreto autônomo só pode tratar sobre:

- a) sobre a organização da administração pública, **desde que não aumente a despesa e nem a crie ou extinga órgãos públicos.**
- b) para **extinguir** funções ou cargos públicos, **quando vagos.**

Exemplo: a manifestação do poder regulamentar pode ser vislumbrada por meio dos decretos regulamentares, as instruções normativas, as portarias e as resoluções.

5. Poder Vinculado

A lei cria um ato administrativo estabelecendo todos os elementos de forma objetiva, sem que o agente possa valorar acerca da conduta exigida, ou seja, aqui **a administração pública não detém de liberdade em sua criação, atua conforme a LEI!** ***CAIU NA OAB 30***

Exemplo: no caso da expedição de uma licença para funcionamento de um estabelecimento, portanto, preenchidos os requisitos legais, o particular tem direito subjetivo à expedição da licença, não podendo o Administrador negá-la. Caso isso aconteça, cabe um Mandado de Segurança.

CAIU NA OAB 27



Nesse mesmo sentido, temos o exemplo da expedição da carteira de habilitação, pois o poder público não pode escolher não expedir o documento, uma vez que o cidadão cumpriu os requisitos.

Diante disso, embora estejamos falando de um “poder”, trata-se, na realidade, de um **dever** imposto aos administradores públicos.

6. Poder Discricionário

Poder conferido ao agente para a prática de atos administrativos **dentro dos parâmetros legais**, pautado **no seu juízo de oportunidade e conveniência**, que é o que chamamos de **discricionariedade**.

A discricionariedade **não se confunde com a arbitrariedade**, pois esta ocorre quando o administrado atua fora dos limites impostos pela lei.

Exemplo: a administração pública possui poder discricionário para escolher o local, o projeto e a empresa que irá realizar uma obra pública, levando em consideração critérios técnicos, econômicos e sociais.

O poder discricionário fundamenta tanto a prática de determinados atos da administração pública quanto a sua revogação. Assim sendo, se foi praticado um ato discricionário e, posteriormente, o administrador considera que o ato não é mais oportuno ou não é conveniente, poderia decidir pela revogação daquele ato.



“Ana, mas qual a diferença entre os poderes vinculados e discricionários?”

PODER VINCULADO	PODER DISCRICIONÁRIO
É aquele delimitado por lei, não podendo o administrador determinar o uso de acordo com a oportunidade ou conveniência.	Ao contrário do poder vinculado, aqui é permitido ao administrador escolher conforme a oportunidade e conveniência, desde que autorizado pela norma legal e dentro dos limites da mesma.



DIA 11

PROCESSO DO TRABALHO

Despesas Processuais

1. Custas processuais

As custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à **base de 2%, observado o mínimo de R\$ 10,64 e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.** ***CAIU NA OAB 40***

1.1 Em que momento são pagas?

As custas serão pagas pelo **vencido**, após o trânsito em julgado da decisão.

Contudo, em caso de recurso, as custas serão pagas e comprovadas dentro do prazo recursal.

Na execução, são devidas as custas, mas sempre serão pagas no final e pelo executado.

1.2 Isentos de pagar custas processuais

- Beneficiários da justiça gratuita (art 790-A CLT) ***CAIU NA OAB 40***
- Entes federativos e autarquias e fundações públicas;
- Ministério Público do Trabalho (MPT)
- Massa falida



IMPORTANTE! O **beneficiário da Justiça Gratuita** que tiver a sua **reclamação trabalhista julgada improcedente** poderá **sim ser condenado ao pagamento das multas processuais** que lhe forem impostas ao final do processo, com base no art. 98, § 4º do CPC. Ele é isento das custas processuais, mas não das multas!

2. Depósito Recursal

É um valor que a parte recorrente (normalmente a empresa condenada) deve depositar em conta judicial, para que o seu recurso seja aceito e analisado. Este depósito garante, em caso de condenação confirmada, que a dívida será quitada.



Ou seja, não se trata de um pagamento para alguém, mas de um depósito que garantirá que a empresa será capaz de pagar o valor referente à condenação, caso ela se confirme. **(GARANTIA DE UMA FUTURA EXECUÇÃO)**

2.1 Isentos do depósito recursal

- Beneficiários da justiça gratuita,
- Entidades filantrópicas, ***CAIU NA OAB 34*** ***CAIU NA OAB 30***
- Empresa em recuperação judicial, ***CAIU NA OAB 33***
- Massa falida
- Entes federativos e autarquias e fundações públicas;
- Ministério Público do Trabalho (MPT)

2.2 Isento de metade do depósito recursal (paga 50%)

- Entidades sem fins lucrativos,
- Empregadores domésticos, ***CAIU NA OAB 31***
- Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte;



IMPORTANTE! No caso de **Ação Rescisória em fase de execução**, a parte que decidir ingressar com a referida demanda **estará sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa**, nos termos do art. 836 da CLT.



Ana, pelo amor de Deus, pareceu confuso!

Vamos para a tabelinha que você precisa ter em mente sempre, combinado?

ISENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS	ISENTOS DE DEPÓSITO RECURSAL	DEPÓSITO RECURSAL PELA METADE
Beneficiários da justiça gratuita	Beneficiários da justiça gratuita	Entidades sem fins lucrativos.
U, E, DF, M, Autarquias, Fundações Públicas.	U, E, DF, M, Autarquias, Fundações Públicas.	Empregador doméstico.
Ministério Público do Trabalho.	Ministério Público do Trabalho.	Microempreendedores individuais
Massa Falida.	Massa Falida.	Empresa de pequeno porte.



	Entidades Filantrópicas.	Microempresas.
	Empresa em Recuperação Judicial	

3. Justiça gratuita

Pode ser concedida em qualquer momento do processo, de ofício ou a requerimento, para aqueles que perceberem **até 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS ou comprovarem a insuficiência de recursos** (art. 790, CLT).



Ana, mas se a parte mentir/ocultar a verdade, para se enquadrar como isento de pagar as custas ou depósito recursal, (exemplo de fingir ser beneficiário da justiça gratuita)?

Litigância de má-fé ocorre quando a parte atua com má-fé, ou seja, com a intenção de causar prejuízo ao processo, como alterar a verdade dos fatos, usar o processo para fins ilegais ou opor resistência injustificada ao andamento do processo. É previsto no CPC, no art.

81, mas aplicável à justiça do trabalho!

De **ofício ou a requerimento**, o juiz condenará o **litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa**, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

4. Honorários Advocatícios

Honorários sucumbenciais são calculados entre **5% e 15%** sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa (art. 791-A, CLT).

Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, **vedada a compensação entre os honorários**.

ATENÇÃO!!

HONORÁRIOS NA CLT	HONORÁRIOS NO CPC
No mínimo 5% e no máximo 15%	No mínimo 10% e no máximo 20%.



E se o vencido (perdedor) for beneficiário da justiça gratuita?

De acordo com a CLT, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob **condição suspensiva de exigibilidade** e somente poderão



ser executadas se, nos **dois anos** subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Art. 791-A CLT. § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, ~~desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa~~, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. **(declarado inconstitucional pela ADI 5766)**



ATENÇÃO REDOBRADA - DECISÃO DO STF! De acordo com a decisão do STF (a inconstitucionalidade da ADI 5766), se a parte beneficiária da justiça gratuita perder o processo, **não terá a obrigação do pagamento dos honorários sucumbenciais**.

Ou seja, de acordo com o STF, a regra explicada acima, prevista no Art. 791-A CLT. § 4º foi declarada inconstitucional!



E quem pagará?



Infelizmente ninguém! Até o presente momento, não há decisão judicial definindo essa lacuna!

5. Honorários Periciais

Devem ser pagos ao final do processo e é de responsabilidade da **parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia**. (art. 790-B CLT). ***CAIU NA OAB 42***



IMPORTANTE! Não é permitido que o juízo exija adiantamento dos valores!

Exemplo: em uma determinada reclamação trabalhista realiza-se uma perícia para averiguar uma alegação da parte reclamante, ocorre que o **laudo pericial acaba sendo favorável ao reclamado**. Nesse viés, o processo continua em seu trâmite normal e no final a parte **reclamante tem todos os seus pedidos julgados procedentes**.



Aí vem a pergunta, quem vai arcar com os honorários periciais?



No caso em alhures será a parte reclamada, pois ela foi a parte sucumbente no processo, ou seja, não é levado em conta o laudo pericial para determinar quem vai ou não pagar, o que você precisa observar **é quem foi sucumbente na sentença** ao final do processo.

E no caso de beneficiário da justiça gratuita?

Art. 790-B. CLT A responsabilidade pelo pagamento dos **honorários periciais** é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ~~ainda que beneficiária da justiça gratuita.~~ (declarado inconstitucional pela ADI 5766)

§ 4 ~~Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.~~ (declarado inconstitucional pela ADI 5766)



ATENÇÃO REDOBRADA - DECISÃO DO STF! De acordo com a decisão do STF (a inconstitucionalidade da ADI 5766), quem paga é a parte sucumbente, **COM EXCEÇÃO de beneficiário da justiça gratuita.**



E quem arcará com o valor nesses casos?



A **União**, de acordo com a Súmula 457 TST.

Súmula 457 TST - A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.

6. Intérprete

Quem paga é a parte **SUCUMBENTE (QUE PERDE)**, SALVO se beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA. ***CAIU NA OAB 39***

Se for beneficiário da justiça gratuita quem pagará será a União.

7. Assistente técnico

Quem paga é a **PARTE QUE O CONTRATA/QUE O REQUEREU**, AINDA que VENCEDORA e MESMO que beneficiária da justiça gratuita.

Afinal, a contratação de um assistente técnico é FACULDADE da parte, portanto, precisa arcar com esse custo de qualquer maneira.



Súmula 341 do TST - Os honorários do assistente técnico serão pagos pela parte que o contratou.



Ana, pelo amor de Deus, pareceu confuso!

Vamos para a tabelinha que você precisa ter em mente sempre, combinado?

PERITO	Quem paga é a parte SUCUMBENTE na pretensão do objeto da perícia, SALVO se for beneficiário da justiça gratuita (alteração proveniente da ADI 5677). E se for beneficiário da justiça gratuita, quem pagará? A União, de acordo com a Súmula 457 TST.
INTÉRPRETE	Quem paga é a parte SUCUMBENTE (QUE PERDE), SALVO se beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA. Se for beneficiário da justiça gratuita quem pagará será a União.
ASSISTENTE TÉCNICO	Quem paga é a PARTE QUE O CONTRATA/QUE O REQUEREU, AINDA que VENCEDORA e MESMO que beneficiária da justiça gratuita.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	Quem paga é a parte SUCUMBENTE (QUE PERDE), SALVO se beneficiária da justiça gratuita. (alteração proveniente da ADI 5677). E se for beneficiário da justiça gratuita, quem pagará? Ninguém irá pagar, infelizmente, pois não há nenhuma previsão legislativa sobre isso.



PROCESSO CIVIL

Partes e Procuradores

1. Partes

- Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo (art. 70, CPC), ou seja, é a capacidade de ajuizar e ser demandado em ações.
- É necessário observar se as partes possuem relação com o que está sendo pedido.
- Quando a parte ré alegar sua ilegitimidade, incumbe a parte ré indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação (art. 339, CPC).

1.1 Incapacidade

- a) Se a incapacidade for relativa, a parte terá que ser **assistida** para atuar em juízo.
- b) Se a incapacidade for absoluta, a parte terá que ser **representada** para atuar em juízo.

2. Procuradores

- A parte será representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na OAB.
- Para postular, o advogado necessita apresentar procuração, **sendo dispensada somente para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato urgente**.
- A procuração deve ser apresentada no **prazo de 15 dias**, o qual pode ser prorrogado pelo juiz uma única vez por igual período.
- O advogado, **mesmo sem procuração**, pode atuar em juízo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente (art. 104, CPC).



ATENÇÃO!! Entes federativos e demais pessoas jurídicas de direito público possuem **prazo em dobro** para todas as suas manifestações processuais (art. 183, CPC), sendo que a contagem começa a partir da intimação pessoal.

EXCEÇÕES:

- Não há prazo em dobro se o ente público tiver um prazo próprio estabelecido pela lei.
- Não há prazo em dobro nos Juizados Especiais Federais e nos Especiais da Fazenda Pública.



3. Ato atentatório à Dignidade da Justiça

Qualquer comportamento das partes e procuradores que possa atrapalhar, retardar, fraudar, reduzir a respeitabilidade do sistema judiciário.

Exemplo: não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (art 77, IV CPC)

Exemplo: Praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. (art 77, VI CPC)

Art. 77 CPC. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Nesses 2 casos, há **multa de até 20% do valor da causa ou até 10x o valor do salário mínimo** (no caso de o valor da causa ser irrisório).

Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, será inscrita como **dívida ativa** da União ou Estado e executada observando o procedimento da execução fiscal.

As condutas são sancionadas com multa revertida **em favor do Estado**, por ser este o maior prejudicado.



ATENÇÃO! Já o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado também ato atentatório, mas com **multa de até 2%**.

4. Litigância de Má-Fé

Considera-se litigância de má-fé, dentre outros exemplos, alterar a verdade dos fatos, opor resistência injustificada ao andamento do processo, interpor recurso com intuito protelatório, deduzir pretensão contra texto expresso em lei, entre outras.

Gera o pagamento de multa destinada à parte contrária de **1% a 10%** do valor da causa **atualizado**, **indenizar** a parte **contrária** pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com o pagamento de honorários advocatícios e despesas que efetuou.

No caso de o valor da causa ser irrisório, a multa pode ser no valor de até **10x** o valor do salário mínimo.



Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

Em caso de litigância de má-fé, as associações serão condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios e do décuplo **(10x)** das custas.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA	LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Dano ao Judiciário	Dano à parte adversa
Multa de até 20% do valor da causa ou até 10x o valor do salário mínimo (no caso de o valor da causa ser irrisório). *no caso do não comparecimento à audiência de conciliação é de 2% .	Multa de 1% a 10% do valor da causa atualizado ou até 10x o valor do salário mínimo (no caso de o valor da causa ser irrisório). + indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu + arcar com o pagamento de honorários advocatícios e despesas que efetuou.
- não cumprir as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final; (art 77, IV CPC) - não criar embaraços processuais; (art 77, IV CPC) - praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. (art 77, VI CPC) - não comparecimento injustificado à audiência de conciliação (art 334, § 8º CPC)	- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; - alterar a verdade dos fatos; - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; - provocar incidente manifestamente infundado; - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Revertido para o Estado	Revertido para a parte que sofreu o dano

5. Honorários Advocatícios



ATENÇÃO!! TEMA INTERDISCIPLINAR! Também pode ser cobrado em ética! E cuidado redobrado nas diferenças para a justiça do trabalho!

Direito do advogado e possui **natureza alimentar**, existindo, inclusive, quando atuar em causa própria.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, **CUMULATIVAMENTE**.



A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo **vedada a compensação de honorários, fixados entre 10% e 20% do proveito econômico pretendido/condenação ou do valor da causa**, podendo ser majorado no Tribunal, mas respeitando o **teto de 20%**. ***CAIU NA OAB 30***

Exemplo: Se o juiz de 1º grau fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa, quando o processo subir para o Tribunal, o desembargador poderá aumentar/majorar os honorários, em razão do trabalho adicional, em até 20%. Se o juiz fixa, desde logo, em 20%, o desembargador não poderá aumentar, visto que o limite legal é de 20%.



PEGADINHA DA BANCA! CUIDADO PRA NÃO CONFUNDIR COM AS REGRAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL:

No que concerne aos **Juizados Especiais** (Lei nº 9.099/95), temos que a **sentença de 1º grau não condenará** o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em **2º grau**, o recorrente, vencido, **pagará as custas e honorários de advogado**, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

- Os honorários sucumbenciais **não** podem ser fixados implicitamente.
- O advogado que atuar em causa própria **tem direito** de receber os honorários sucumbenciais.

Art. 85, § 18, CPC. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

- **NÃO** são devidos honorários pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença, **DESDE QUE** ela não tenha impugnado.

- Se impugnar, serão devidos.
- Se não impugnar e não perder, não pagará os honorários.
- Se a decisão transitada em julgado for omissa quanto aos honorários, é possível que o advogado ajuíze uma AÇÃO AUTÔNOMA.



“Ana, e as Associações?”

NÃO irão pagar honorários, custas, emolumentos ou quaisquer outras despesas, **salvo se comprovada a má-fé** (art. 18, Lei 7.347/85).



ATENÇÃO! O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo **prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado** da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento (art. 83, CPC).

- Não se exigirá a caução (**EXCEÇÕES**):

- quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;
- na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença;
- na reconvenção.



ATENÇÃO! Alteração legislativa promovida pela Lei 14.365/22: Na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa **para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais**, o juiz deverá observar os **valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios** **ou** o **limite mínimo de 10%**, aplicando-se o que for maior.



ATENÇÃO! No processo do trabalho é diferente: o valor dos honorários de sucumbência é fixado entre **5% a 15%**.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

HONORÁRIOS ADV NO CPC	HONORÁRIOS ADV NA CLT
Entre 10% e 20%	Entre 5% a 15%
E se for beneficiário da justiça gratuita? Ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o devedor demonstrar condições de realizar o pagamento.	E se for beneficiário da justiça gratuita? Se for beneficiário da Justiça gratuita, não há ninguém para pagar (<i>lacuna legislativa</i> - ADI) <i>*Vamos estudar em Processo do Trabalho.</i>



6. Honorários Periciais

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ***CAIU NA OAB 28***

Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de **beneficiário de gratuidade da justiça**, ela poderá ser:

- a) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
- b) paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do DF, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do respectivo tribunal ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.



ATENÇÃO! É vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado da decisão final, a Fazenda Pública promoverá a **execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público**.



ATENÇÃO! No processo do trabalho é diferente: É pago somente após a sentença e pela parte sucumbente no objeto da perícia.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

HONORÁRIOS PERICIAIS NO CPC	HONORÁRIOS PERICIAIS NA CLT
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido.	É pago somente após a sentença e pela parte sucumbente no objeto da perícia.
Se for beneficiário da justiça gratuita? Será paga com recursos alocados e depois a Fazenda Pública irá executar!	Se for beneficiário da justiça gratuita? De acordo com a decisão do STF recente, se a parte que perdeu a perícia for beneficiária da justiça gratuita a União arcará com os custos do perito.



7. Gratuidade da Justiça

A gratuidade constitui benefício que visa a garantir, na prática, o acesso à Justiça. Sabemos que o ingresso no Poder Judiciário é caro. Por mais que a parte tenha razão no processo, necessitará fazer frente a adiantamentos, para que possa entrar em juízo ou se defender.

- A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.
- Deve ter insuficiência de recursos no sentido jurídico do termo (hipossuficiência).
- Para a pessoa natural basta a **mera declaração**. Caso haja má-fé, será condenada a pagar **até 10x o valor das custas**. Para pessoa jurídica, é necessário a **comprovação da situação de hipossuficiência**.
- A contratação de advogado particular **NÃO** impede a concessão do benefício.
- A gratuidade poderá ser **concedida em relação a algum** (ex.: perícia) **ou a todos os atos processuais**, ou consistir na **redução percentual de despesas processuais** que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, §5º, CPC).



ATENÇÃO! A concessão de gratuidade **não** afasta a responsabilidade do beneficiário pelas **despesas processuais e pelos honorários advocatícios** decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob **condição suspensiva de exigibilidade** e somente poderão ser executadas se, nos **5 anos subsequentes** ao trânsito em julgado, o devedor demonstrar condições de realizar o pagamento.

Exemplo: Se a pessoa, por acaso, ganhar na mega-sena, ganhar o BBB, virar a Juliette, vai ter que pagar as custas processuais mesmo que tenha tido gratuidade deferida anteriormente.

- A gratuidade **NÃO** afasta o dever do beneficiário em pagar multas processuais ao final, caso haja (art. 98, §4º, CPC).
- É possível que haja o **parcelamento** de despesas processuais (art. 98, §6º, CPC).
- Se for **deferida** a gratuidade, a parte contrária pode apresentar **impugnação** (art. 100, CPC).

8. Participação do Ministério Público

A participação da Fazenda Pública, por si só, não configura hipótese de participação obrigatória do Ministério Público.



O prazo do Ministério Público é em **dobro** e inicia a partir da intimação pessoal, **exceto quando a Lei estabelecer prazo próprio para o órgão.**

Art. 178, Parágrafo único, CPC: A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Art. 180, CPC: O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º.

§ 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público."

Art. 181, CPC: O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções."



DIA 12

DIREITO CIVIL

Obrigações: Modalidades

Obrigação é a “relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre credor e devedor, cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro (sujeito ativo, sobre quem recai o pagamento) ao segundo (sujeito passivo, sobre quem recai a obrigação), garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio”.

As modalidades de obrigações são importantes para a prova da OAB, por isso, atenção!

1. Obrigação de dar coisa certa

O devedor se compromete a dar ou restituir um objeto individualizado (sabe a quantidade, gênero e qualidade).

Exemplo: Vender casa com tudo dentro (a chamada “porteira fechada”).

Art. 233 CC. A **obrigação de dar coisa certa** abrange os acessórios dela embora não mencionados, **salvo** se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. ***CAIU NA OAB 37*** ***CAIU NA OAB 39***

1.1 Consequências

Art. 234 CC. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, **sem culpa do devedor**, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica **resolvida a obrigação** para ambas as partes; se a perda resultar de **culpa do devedor**, responderá este pelo **equivalente e mais perdas e danos**.

Se a coisa se perder, **sem culpa do devedor**, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes.

Se a coisa se perder por **culpa do devedor**, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos.

CAIU NA OAB 37 ***CAIU NA OAB 39***



ATENÇÃO!! Em regra, o direito da tradição é a **entrega efetiva do bem**. Só a partir desse momento se dá a transferência de titularidade.

Exemplo: Se numa fazenda ocorrer uma enchente e ela for destruída, **ficará resolvida a obrigação**, ou seja, haverá devolução do dinheiro ao credor e estará tudo resolvido. No entanto, se isso se



deteriorar por culpa do vendedor, ele vai **responder por perdas e danos**.

Art. 235 CC. *Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor **resolver** a obrigação, ou **aceitar** a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.*

Exemplo: Bruno comprou um carro e na hora que o vendedor está saindo para entregá-lo, uma van bate na lateral do carro. Bruno terá 2 opções: Se Bruno quiser, poderá resolver a obrigação, ou seja, o vendedor devolve o dinheiro e cada um vive sua vida. Se Bruno quiser ficar com o carro, poderá e abaterá o valor do conserto.

Art. 236 CC. *Sendo culpado o devedor, poderá o credor **exigir o equivalente**, ou **aceitar a coisa no estado em que se acha**, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos.*

Art. 237 CC. *Até a **tradição** pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acréscimos, pelos quais **poderá exigir aumento no preço**; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação.*

Parágrafo único. *Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes.*

Se o comprador quiser pagar o acréscimo, fecha o negócio, se não, resolve-se a obrigação.

Exemplo: Terreno de 100 hectares, na beira do rio, e esse rio trouxe mais terra para o terreno, fazendo com que ele aumentasse de tamanho. O terreno passou a ter 110 hectares. O valor prometido à venda era de R\$ 100.000,00, mas, agora, pretende-se cobrar R\$ 110.000,00. Se não houver um aumento no preço, haverá o enriquecimento sem causa do comprador.

Art. 238 CC. *Se a obrigação for de **restituir coisa certa**, e esta, sem culpa do devedor, **se perder antes da tradição**, sofrerá o credor a **perda**, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda.*

Exemplo: Paulo alugou um motohomer para uma viagem e, no caminho, sem ser sua culpa, quebrou. Nesse caso, Paulo não vai ter que pagar nada ao credor, sofrerá com a perda e haverá a resolução do contrato.

Art. 239 CC. *Se a coisa **se perder por culpa do devedor**, responderá este pelo **equivalente, mais perdas e danos**.*

Exemplo: Se Paulo alugou o motohomer e quebrou por sua culpa, terá que indenizar o credor.

Art. 240 CC. *Se a coisa restituível **se deteriorar sem culpa do devedor**, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, **sem direito a indenização**; se **por culpa do devedor**, observar-se-á o disposto no art. 239.*

Art. 241 CC. *Se, no caso do art. 238, **sobrevier melhoramento** ou **acréscimo à coisa**, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, **desobrigado de indenização**.*



Exemplo: Ana está morando em um apartamento alugado. Após 2 anos, o imóvel foi muito valorizado. O locatário não vai ganhar nada sobre a valorização, apenas o locador, ou seja, o bem é valorizado para quem é o seu dono.

Art. 242 CC. Se para o melhoramento, ou aumento, **empregou o devedor trabalho ou dispêndio**, o caso se regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé.

Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé.



ATENÇÃO!! Quando se fala em **deterioração**, entende-se **PERDA PARCIAL**. Quando se fala em **perecimento**, entende-se **PERDA TOTAL**.

PARA FIXAR E NÃO ESQUECER!

DETERIORAÇÃO	PERECIMENTO
PERDA PARCIAL	PERDA TOTAL
COM CULPA: Art. 236 CC + Art. 240 CC	COM CULPA: Art. 234, 2ª parte, CC + Art. 239 CC
SEM CULPA: Art. 235 CC + Art. 240 CC	SEM CULPA: Art. 234, 1ª parte, CC + Art. 238 CC

2. Obrigação de dar coisa incerta

O devedor se compromete a dar ou restituir um objeto **com quantidade e gênero, mas sem qualidade**.

Art. 243 CC. A **coisa incerta** será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.

Art. 244 CC. Nas **coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade**, a **escolha pertence ao devedor**, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.

A obrigação se torna CERTA com a **concentração do devedor** (entrega do bem ou notificação da outra parte da escolha do item).

Exemplo: Eduarda comprou de Giulia 100 sacos de feijão. Não foi estabelecida a qualidade, mas foi estabelecido o gênero (feijão) e a quantidade (100 sacos). Deste modo, já que Eduarda não estabeleceu a qualidade, quem irá escolher será a Giulia. Se, por acaso, for estabelecido uma



qualidade B, não se pode exigir que seja algo melhor (qualidade A) ou pior (qualidade C) para receber.

Art. 246 CC. *Antes da escolha, **não poderá** o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito.*



ATENÇÃO!! Como **não houve escolha certa da obrigação**, não poderá alegar que se perdeu, mesmo que, por força maior ou caso fortuito.

3. Obrigação de fazer

- Há prestação de um **serviço**.
- O devedor faça algo para o credor, podendo ter natureza personalíssima (infungível) ou não (fungível).

3.1 Infungível

Só pode ser cumprida pelo devedor, por suas qualidades profissionais, artísticas ou intelectuais.

Exemplo: Maria contratou Henrique e Juliano para tocar no seu aniversário. É uma dupla famosa, por isso houve a contratação.

Se o devedor não cumprir, **o credor pode exigir que o devedor arque com os gastos ou perdas e danos**.

3.2 Fungível

Pode ser cumprida pelo devedor ou por terceiros.

Exemplo: Pedro emprestou R\$ 100,00 a João. No momento da devolução, não se exige a mesma cédula, tem que ser o mesmo valor (2 de R\$ 50, 5 de R\$ 20, etc.).

Art. 247 CC. *Incorre na obrigação de **indenizar perdas e danos** o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.*

Exemplo: Maria vai dar uma festa e contrata Henrique e Juliano para fazer um show. No entanto, para o mesmo dia, a produção da dupla marca um show do outro lado do país e não conseguem cumprir com a obrigação para a qual ela contratou. Deste modo, a dupla vai ter que indenizar perdas e danos, já que é uma **obrigação PERSONALÍSSIMA**, não tem como substituir.

Art. 248 CC. *Se a prestação do fato tornar-se impossível **sem culpa do devedor**, resolver-se-á a obrigação: se **por culpa** dele, responderá por perdas e danos.*



Usando o exemplo do art. anterior, se Henrique e Juliano ficarem doentes, ela não tem culpa, apenas resolverá a obrigação, devolvendo o que foi pago, mas não precisará pagar indenização. Por outro lado, se ocorrer por culpa deles, responderá por perdas e danos.

Art. 249 CC. Se o fato **puder** ser **executado por terceiro**, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Parágrafo único. Em caso de **urgência**, pode o credor, independentemente de autorização judicial, **executar ou mandar executar o fato**, sendo depois ressarcido.

Exemplo: Maria contratou o buffet Y para chegar em sua festa às 18h00min, pois começa às 19h00min. Entretanto, o buffet não deu sinal que iria aparecer, então Maria resolveu contratar o buffet Z. Nesse caso, ela poderá pagar pelo buffet Z, mesmo que o serviço seja mais caro que o buffet Y e depois irá cobrá-lo, já que não cumpriu com a obrigação.

4. Obrigação de não fazer

O devedor se compromete **em NÃO fazer algo**.

Nessa modalidade, as obrigações são sempre **personalíssimas e indivisíveis**.

Exemplo: Julia conseguiu serviço em uma rede de fast food que tem um ingrediente secreto, na qual apenas os funcionários sabem e não podem revelar para ninguém, mesmo depois que sair da empresa. No entanto, depois de um tempo, Julia revela esse ingrediente secreto. Nesse caso, ela tinha a obrigação de NÃO revelar o ingrediente e mesmo assim o fez.

Exemplo: Mariana contratou uma construtora para fazer a sua casa, mas determinou que eles não fizessem muro, pois a norma do condomínio não deixava. Contudo, a construtora, sem prestar atenção, o fez. Nesse caso, Mariana poderá exigir que seja desfeito e, eventualmente, pleitear o ressarcimento.

Art. 250 CC. **Extingue-se** a obrigação de não fazer, desde que, **sem culpa do devedor**, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.

Art. 251 CC. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor **pode exigir dele que o desfaza**, sob pena de se desfazer à sua custa, **ressarcindo o culpado perdas e danos**.

Parágrafo único. Em caso de **urgência**, **poderá o credor desfazer ou mandar desfazer**, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido.



5. Obrigação alternativa/disjuntiva

Formada por 2 ou mais prestações, devendo, entretanto, o devedor cumprir apenas uma delas. Aqui, o devedor tem 2 alternativas – pode cumprir a obrigação de uma forma **OU** outra.

Exemplo: Mariana se obrigou a pagar para Miguel 100 sacos de farinha OU 100 sacos de soja. A partir do momento em que ela entregar a ele qualquer um desses dois, estará cumprindo com sua obrigação.

E se uma das opções de obrigação não puder ser cumprida? O que acontece? Deverá ficar com o que sobrou.

Art. 252 CC. Nas obrigações alternativas, **a escolha cabe ao devedor**, se outra coisa não se estipulou.

§ 1º Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra.

§ 2º Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período.

§ 3º No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação.

§ 4º Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes.

Art. 253 CC. Se **uma das duas prestações não puder** ser objeto de obrigação ou se tornada inexecutível, subsistirá o débito quanto à outra.

Art. 254 CC. Se, **por culpa do devedor**, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele **obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou**, mais as perdas e danos que o caso determinar.

O artigo traz situações em que não é possível cumprir com nenhuma das obrigações por culpa do devedor e sobre o que deverá ser feito quando a escolha também for dele.

Exemplo: Letícia deveria entregar para Ana um boi ou um cavalo, mas, por sua culpa, os dois faleceram. Letícia deverá pagar a Ana o valor do último que se impossibilitou, ou seja, o último animal que faleceu + perdas e danos.

Art. 255 CC. Quando a **escolha couber ao credor** e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de **exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos**; se, **por culpa do devedor**, ambas as prestações se tornarem inexecutíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos.

Exemplo: Letícia deveria entregar um boi ou um cavalo à Ana, mas, por sua culpa, o boi veio a falecer. Nesse caso, a Ana pode escolher o cavalo OU o valor do boi + perdas e danos. Agora, se os dois



animais falecerem por culpa de Letícia, Ana poderá reclamar o valor do boi OU do cavalo + perdas e danos.

Art. 256 CC. Se todas as prestações se tornarem impossíveis **sem culpa do devedor**, **extingui-se-á a obrigação**.

6. Obrigação divisível

São aquelas em que o objeto da prestação pode ser dividido em “prestações”, ou seja, **em partes**.

Se houver mais de um credor ou devedor, presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas.

Exemplo: Joana comprou 100 camisas de Paulo e Gabriel, logo, ela poderá cobrar 50 camisas de cada um deles.

Art. 257 CC. Havendo **mais de um devedor** ou mais de um credor em obrigação divisível, esta **presume-se dividida** em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.



ATENÇÃO!! A remissão (perdão) da dívida por um dos credores extingue apenas e tão somente a fração da obrigação existente entre ele e o devedor, mantendo as demais quotas-partes, já que o objeto é facilmente divisível.

7. Obrigação indivisível

São aquelas que não podem ser divididas por sua natureza, pela disposição legal ou vontade expressa entre as partes.

Havendo pluralidade de devedores, **cada um será obrigado pela dívida toda, mas o devedor que paga, sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados**. ***CAIU NA OAB 42***

Exemplo: Joana comprou 1 cavalo de Paulo e Gabriel, logo, qualquer um deles é obrigado a entregá-lo. Se Paulo der o cavalo sozinho, poderá cobrar de Gabriel o seu quinhão.

Art. 258 CC. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma **coisa ou um fato não suscetíveis de divisão**, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico.

Art. 259 CC. Se, **havendo dois ou mais devedores**, a prestação não for divisível, cada um será **obrigado pela dívida toda**.

Parágrafo único. O **devedor, que paga a dívida**, **sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados**.

São aquelas que não podem ser divididas por sua natureza, pela disposição legal ou vontade



expressa entre as partes.

Havendo pluralidade de devedores, **cada um será obrigado pela dívida toda, mas o devedor que paga, sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados.** *CAIU NA OAB 42*

Exemplo: Joana comprou 1 cavalo de Paulo e Gabriel, logo, qualquer um deles é obrigado a entregá-lo. Se Paulo der o cavalo sozinho, poderá cobrar de Gabriel o seu quinhão.

Art. 260 CC. *Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira; mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando:*

I - a todos conjuntamente;

II - a um, dando este caução de ratificação dos outros credores.

O artigo traz que o credor ficará obrigado perante cada um dos demais credores, na proporção do seus direitos, em quotas-partes iguais ou conforme estipulação.

O devedor somente poderá contestar a obrigação desde que faça o pagamento, conjuntamente, a todos os credores ou a apenas um deles e ofereça caução como garantia.

Não havendo caução e, no caso de um dos credores rejeitar o recebimento da prestação (não recebe/aceita o pagamento de uma obrigação no tempo, lugar e forma devidos), todos os demais estarão em mora e sujeitando-se às consequências legais (é a chamada *mora accipiendi*).

Art. 261 CC. *Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total.*

A obrigação do credor perante os demais credores será cumprida pela entrega de valor em dinheiro.

Art. 262 CC. *Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros; mas estes só a poderão exigir, descontada a quota do credor remitente.*

Parágrafo único. *O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão.*



ATENÇÃO!! A remissão (perdão) da dívida por um dos demais credores NÃO altera a prestação e continuará devida. Se quitada, cabe ao devedor a restituição, em dinheiro, da quota-parte devida ao credor. É uma das diferenças das regras da obrigação divisível!

Art. 263 CC. *Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos.*

§ 1º *Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais.*

§ 2º *Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse*



pelas perdas e danos.



ATENÇÃO!! Se houver a perda da obrigação indivisível com pluralidade de devedores a obrigação será convertida em **perdas e danos** e **se tornará divisível**.

A responsabilidade será arcada por todos os devedores, na proporção que haviam se obrigado, caso todos tenham culpa pelo ocorrido.

Havendo culpa de apenas um dos devedores, este responderá pelas perdas e danos causados ao credor.

8. Obrigação solidárias

Consistem nas relações jurídicas com mais de um credor (**solidariedade ativa**) ou devedor (**solidariedade passiva**). ***CAIU NA OAB 36***



ATENÇÃO!! A **solidariedade NUNCA será presumida!** Somente resulta da lei ou da vontade das partes!

Impossibilitando-se a prestação **por culpa** de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o **culpado**.

Art. 264 CC. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre **mais de um credor**, ou **mais de um devedor**, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. ***CAIU NA OAB 37***

Art. 266 CC. A obrigação solidária pode ser **pura e simples** para um dos co-credores ou co-devedores, e **condicional**, ou **a prazo**, ou **pagável em lugar diferente**, para o outro.

8.1 Solidariedade ativa

Quando há pluralidade de **credores**.

Se nenhum dos credores ainda não fez a cobrança ao devedor em comum, este poderá **pagar a qualquer um deles**. Se o credor receber a totalidade, deverá repassar o valor aos outros credores.

Art. 267 CC. Cada um dos **credores solidários** tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Art. 268 CC. Enquanto alguns dos credores solidários **não demandarem o devedor comum**, a qualquer daqueles poderá este pagar.



Art. 269 CC. O pagamento feito a um dos credores solidários **extingue a dívida até o montante do que foi pago**.

Art. 270 CC. Se um dos credores solidários **falecer deixando herdeiros**, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, **salvo** se a obrigação for indivisível.

Exemplo: Ana e Clara são credores de Hulk, que deve o valor de R\$ 50.000,00. Clara faleceu deixando dois filhos. Sendo assim, cada filho poderá cobrar, de Hulk, apenas R\$ 12.500,00.

Art. 271 CC. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, para todos os efeitos, a solidariedade.

Art. 272 CC. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento **responderá aos outros pela parte que lhes caiba**.

Art. 273 CC. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros.

Exemplo: Ana, Aldenor e Hulk são credores solidários de Davi e somente Ana o coagiu a firmar o instrumento de confissão de dívida. Sem que a coação seja conhecida pelos demais, Davi não poderá invocar o defeito em ação ajuizada por Aldenor. Desse modo, poderá este receber a integralidade da dívida, cabendo a Davi ajuizar ação contra Ana, para receber o que indevidamente pagou. E, ainda, não poderá invocar a coação de Ana em relação a Aldenor, autor da ação.



ATENÇÃO!! O credor pode, **sem anuência dos demais credores**, ajuizar medidas judiciais necessárias à cobrança da prestação ou à defesa dos interesses relativos a ela.

8.2 Solidariedade passiva

Quando há pluralidade de **devedores**.

Em regra, havendo mais de um devedor, o credor poderá exigir de qualquer um a totalidade da dívida.

Art. 275 CC. O credor tem **direito a exigir e receber** de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, **a dívida comum**; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Exemplo: Ana empresta para Clara e Hulk o valor de R\$ 50.000,00. Se uma delas pagar apenas uma parte da dívida, ainda sim, as duas estão devendo. Se Clara pagar R\$ 25.000,00, Ana ainda pode cobrar os outros R\$ 25.000,00 da Clara e do Hulk, pois são devedoras solidárias.

Art. 276 CC. Se um dos **devedores solidários falecer** deixando herdeiros,



nenhum destes será **obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo** se a obrigação for indivisível; mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores.

Exemplo: Ana emprestou R\$ 50.000,00 para Clara e Hulk, porém, Clara faleceu, deixando 2 filhos. Cada filho somente deverá pagar o valor de R\$ 12.500,00, caso Clara tenha deixado herança, isso porque os filhos não podem responder com seus bens particulares.

Art. 277 CC. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida **não aproveitam aos outros devedores**, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Exemplo: Hulk emprestou R\$ 60.000,00 para Ana, Clara e Aldenor, mas Hulk, por ser muito amigo de Aldenor, perdoa a dívida dele (remissão). Deste modo, a dívida passa a ser R\$ 40.000,00 entre Ana e Clara.

Art. 278 CC. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, **não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes**.

Art. 279 CC. Impedindo-se a prestação **por culpa de um dos devedores solidários**, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado.

Exemplo: Mateus emprestou seu carro que possui o valor de R\$ 80.000,00 para Felipe e Marcela, mas esta deu perda total. Sendo assim, tanto Felipe como Marcela vão responder solidariamente pelo valor do carro, mas apenas Marcela vai responder por perdas e danos.



ATENÇÃO!! Na solidariedade **ATIVA** há mais de um credor e todos podem **EXIGIR e RECEBER integralmente a obrigação**.

Já na solidariedade **PASSIVA** há mais de um devedor, sendo possível **qualquer um ser obrigado a CUMPRIR toda a obrigação**. ***CAIU NA OAB 38***

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

	OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA	OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL
Origem	Subjetiva/pessoal e decorre da lei ou de acordo entre as partes	Objetiva, da natureza do objeto da prestação
Conversão em	Convertida em perdas e danos, é	Convertida em perdas e danos, é



perdas e danos	mantida a solidariedade.	extinta a indivisibilidade.
Consequência da culpa de um dos devedores	Com a conversão em perdas e danos, havendo culpa de apenas um dos devedores, todos continuam responsáveis pela dívida. Pelas perdas e danos, somente responde o culpado (art. 279, CC)	Com a conversão em perdas e danos, havendo culpa de apenas um dos devedores, ficarão exonerados totalmente os demais (art. 263, § 2o, do CC)



Obrigações: Inadimplemento

É o não cumprimento da obrigação, ou seja, devedor que não cumpriu; credor que não foi buscar; parte não faz o que deveria ter sido feito; fazer o que não era pra ser feito; não entregar o que era pra ser entregue; não restituir o que era pra ser restituído; inadimplemento por culpa ou sem culpa, etc.

1. Inadimplemento absoluto

É quando a obrigação deixa definitivamente de ser cumprida e não tem mais utilidade para o credor.

Exemplo: Clara se compromete a entregar a Pedro um carro no dia de amanhã, mas hoje Clara sofre um acidente que acarreta na perda total do veículo. Não há como efetivar a entrega do veículo à Pedro, por conta da impropriedade do bem, fato que deságua no inadimplemento absoluto da obrigação.

O devedor responde **por perdas e danos**, mais **juros** e **atualização monetária** segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e **honorários de advogado**. ***CAIU NA OAB 33***

***Art. 389 CC.** Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.*

***Art. 402 CC.** Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.*

2. Inadimplemento relativo

Há somente **o atraso**, ou seja, a obrigação não é cumprida no tempo/vencimento que deveria. Porém, é possível seu cumprimento posterior, como forma de minimizar os impactos do atraso.

Mora é a **demora** ou o cumprimento **imperfeito** da obrigação, mas ainda é possível cumprir o acordado e há o interesse do credor no adimplemento.

Qualquer que seja a obrigação prometida (dar, fazer ou não fazer), o **devedor está obrigado a cumpri-la**, tendo o credor direito de receber exatamente o bem, serviço ou valor estipulado na convenção, não sendo obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

Quando o devedor não cumpre a obrigação, deve-se analisar o motivo pelo qual não houve esse cumprimento, pois, via de regra, o devedor não responde pelo extraordinário, ou seja, pelos prejuízos



resultantes de caso fortuito ou força maior, visto se tratar de acontecimentos que não decorrem da vontade humana.

2.1 Mora do devedor (solvendi)

Descumprimento ou cumprimento imperfeito da obrigação por **parte do devedor**, desde que a causa seja a ele imputável.

Mora do devedor, que em regra, exige a existência de culpa.

O devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, **mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado**. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

Além disso, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, **mesmo que essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior**, se estes ocorrerem durante o atraso; **salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada**. ***CAIU NA OAB 32* CAIU NA OAB 39***

Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. ***CAIU NA OAB 39***

2.2 Mora do credor (accipiendi)

Mora do credor, que se configura independentemente da existência de culpa.

Aqui o devedor não tem mais responsabilidade da coisa a partir da mora causada pelo credor, bem como terá que pagar pelos gastos do devedor em cuidar da coisa.

3. Juros

→ **MORATÓRIOS:**

São aqueles que traduzem uma indenização devida ao credor por força do retardamento culposo no cumprimento da obrigação.

→ **COMPENSATÓRIOS:**

São aqueles que objetivam remunerar o credor pelo simples fato de haver desfalcado o seu patrimônio.



4. Multa ou Cláusula Penal

É a pena estipulada para **evitar** o inadimplemento contratual ou o seu retardamento, sendo desnecessário alegar o prejuízo do credor.

É necessário que o devedor, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Instituída por **lei ou por acordo entre as partes**;



IMPORTANTE! O valor da pena não pode exceder o da obrigação!!

Pode ser:

→ MORATÓRIA:

- Estipulada em caso de mora, ou seja, inadimplemento relativo.
- O credor pode exigir que a multa + finalização da obrigação principal.

→ COMPENSATÓRIA:

- Estipulada em caso de inadimplemento absoluto.
- Para lembrar: **Compensatória** = **COMPENSAR** o inadimplemento
- O credor deve optar entre a multa ou o pagamento de perdas e danos.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!!

CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA	CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA
Estipulada para desestimular o devedor de incorrer em mora ou para evitar que deixe de cumprir determinada cláusula especial da obrigação principal. É a cominação contratual de uma multa para o caso de mora .	Estipulada para servir como indenização no caso de total inadimplemento da obrigação principal.
Funciona como punição pelo retardamento no cumprimento da obrigação ou pelo inadimplemento de determinada cláusula.	Funciona como uma prefixação das perdas e danos .
É cumulativa - o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação principal e mais o valor da cláusula penal (poderá exigir a substituição da soja inferior e mais o valor da cláusula penal).	Não é cumulativa - o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação principal ou apenas o valor da cláusula penal .

5. Arras ou Sinal



É a quantia ou coisa entregue, a título de garantia, com a função meramente indenizatória, caso o contrato não for concluído. ***CAIU NA OAB 37***

Podem ser:

→ **CONFIRMATÓRIAS:**

- Não prevê a possibilidade de arrependimento;
- É possível à parte pleitear indenização suplementar.
- Caso não haja cumprimento do contrato pela parte que ofereceu o sinal, a outra parte poderá considerar o contrato desfeito e ficar com valor das arras, podendo ainda exigir perdas e danos. ***CAIU NA OAB 30***

→ **PENITENCIAIS:**

- Prevê a possibilidade de arrependimento;
- NÃO cabe indenização suplementar (perdas e danos).
- Se quem deu as arras não cumprir o contrato, a outra parte ficará com o sinal. Se quem recebeu as arras não cumprir o contrato, deverá devolver o valor do sinal em dobro.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!!

ARRAS CONFIRMATÓRIAS	ARRAS PENITENCIAIS
Previstas no contrato com o objetivo de reforçar, incentivar que as partes cumpram a obrigação combinada. Assim, no silêncio do contrato, as arras são confirmadas. A parte inocente PODE PEDIR INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR , se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização.	São previstas no contrato com o objetivo de permitir que as partes possam desistir da obrigação combinada caso queiram e, se isso ocorrer, o valor das arras penitenciais já funcionará como sendo as perdas e danos As arras penitenciais têm FUNÇÃO UNICAMENTE INDENIZATÓRIA . Isso significa que a parte inocente ficará apenas com o valor das arras (e do equivalente) e NÃO terá direito a indenização suplementar.
→ Se a parte que deu as arras não cumprir o contrato: a outra parte poderá reter as arras. → Se a parte que recebeu as arras não executar o contrato: a outra parte poderá exigir a devolução das arras mais o equivalente.	→ Se a parte que deu as arras decidir não cumprir o contrato (exercer seu direito de arrependimento): ela perderá as arras dadas. → Se a parte que recebeu as arras decidir não cumprir o contrato (exercer seu direito de arrependimento): deverá devolver as arras mais o equivalente.



DIA 13

ÉTICA

Direitos e Prerrogativas dos Advogados

São garantias e direitos que asseguram a independência e autonomia do advogado na defesa de seus clientes, sem receio de constrangimentos ou interferência.

Esses direitos estão dispostos no art. 7 do Estatuto da OAB!

Vejamos os mais importantes:

1. Mesmo patamar de hierarquia

Não há entre os profissionais do âmbito jurídico nenhum tipo de hierarquia ou subordinação, de modo que o mesmo tratamento deve ser dispensado tanto para magistrados, promotores como também para advogados e advogadas.

*Art. 6º § 1º As autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta Lei. ***CAIU NA OAB 39****

§ 2º Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir.

2. Comunicar com seus clientes

Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, **mesmo sem procuração**, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. ***CAIU NA OAB 32* *CAIU NA OAB 43***



“Mas, Ana, e se negarem a comunicação com o meu cliente?”

Se a autoridade se negar a dar acesso ao cliente estará dando margem ao nascimento de uma **nulidade processual absoluta**. Vejamos:

Art. 7º EOAB. XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e



probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

a) apresentar razões e quesitos.

3. Prisão em Flagrante

Ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, **por motivo ligado ao exercício da advocacia**, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à Seccional da OAB. ***CAIU NA OAB 29* *CAIU NA OAB 40***

Preste atenção!! Só precisa ter a PRESENÇA de representante da OAB se for crime ligado à advocacia!

PRISÃO EM FLAGRANTE POR MOTIVO LIGADO À ADVOCACIA:	PRISÃO EM FLAGRANTE POR OUTROS MOTIVOS:
Presença de representante da OAB no ato, sob pena de nulidade.	Comunicação expressa à Seccional da OAB.



ATENÇÃO! O advogado somente pode ser preso em flagrante em **crime INAFIANÇÁVEL, como os crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, racismo etc.**

4. Inviolabilidade do Local de Trabalho

O advogado tem direito a inviolabilidade de **seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;**

É importante frisar que tal inviolabilidade não é absoluta, podendo ser relativizada em algumas situações.

4.1 Exceção desse direito (quebra da inviolabilidade):

Presentes **indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado**, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB.

Ou seja, é necessário para a quebra da inviolabilidade:

- Indícios de autoria e materialidade da prática de crime pelo advogado
- Decisão judicial



- Decisão motivada
- Mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado
- Cumprido na presença de representante da OAB

Entretanto, é **VEDADA, em qualquer hipótese, a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.** Aqui entra a garantia de sigilo entre cliente e advogado! ***CAIU NA OAB 38***



“Mas, Ana, e se o suspeito for formalmente investigado como partícipe ou co autores pelo mesmo crime?”



Se o cliente também for suspeito e formalmente investigado como partícipe ou co autores pelo mesmo crime, seus documentos que estão em posse do advogado serão abrangidos pela busca e apreensão. É uma exceção da exceção! ***CAIU NA OAB 38***



IMPORTANTE! É garantido, durante a análise dos documentos apreendidos, o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado, em todos os atos. ***CAIU NA OAB 38***

Art 7 § 6º-G. A autoridade responsável informará, com antecedência mínima de 24 horas, à seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento, em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado.

Art 7 § 6º-H. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento, em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no § 6º-C deste artigo.

4.2 Colaboração Premiada

A colaboração premiada é um instituto jurídico que permite que um investigado ou réu colabore com as autoridades em troca de benefícios. Nesse viés, **é VEDADO ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente!**

A inobservância importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da **PENA DE EXCLUSÃO, sem prejuízo das penas previstas no art. 154 do CP.** ***CAIU NA OAB 37* *CAIU NA OAB 38* *CAIU NA OAB 39***

Art 7 § 6º-I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação do disposto no



*inciso III do caput do art. 35 desta Lei (PENAL DE EXCLUSÃO), sem prejuízo das penas previstas no art. 154 do CP. ***CAIU NA OAB 37*** ***CAIU NA OAB 38****

*§ 7º A ressalva constante do § 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. ***CAIU NA OAB 42****

5. Direito de retirar-se do local após atraso do juiz

Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, **após 30 min** do horário designado e ao **qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele**, mediante comunicação protocolizada em juízo.



ATENÇÃO! Se o juiz tiver fazendo outra audiência, NÃO é autorizado o advogado retirar-se após 30 min de atraso.



CUIDADO COM A PEGADINHA!!

Essa norma não é aplicável ao processo do trabalho, tendo em vista que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe de regra específica, prevista no parágrafo único do artigo 815, a qual estipula um **tempo de tolerância de 15 minutos para o início da audiência**.

6. Prisão

Não ser recolhido preso, **antes de sentença transitada em julgado**, senão em SALA DE ESTADO MAIOR, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. ***CAIU NA OAB 29***

7. Direito de examinar autos

O advogado possui o direito de examinar, **em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral**, AUTOS DE PROCESSOS FINDOS OU EM ANDAMENTO, **MESMO SEM PROCURAÇÃO**, quando **não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça**, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. ***CAIU NA OAB 25*** ***CAIU NA OAB 41***

**“Mas se o processo tiver em segredo de justiça?”**

Nesse caso, será necessário ter procuração. O direito de acesso aos autos, incluindo a obtenção de cópias e tomada de apontamentos, é assegurado apenas para processos que não tramitam em segredo de justiça.

8. Imunidade Profissional

O Advogado tem a garantia de emitir as suas opiniões e convicções sem receio de ser punido, visto que a própria Constituição Federal, no art. 133, lhe garante a inviolabilidade de seus atos e manifestações.

*Art 7 § 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo **injúria, difamação ou desacato** puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.*

É importante mencionar que o STF, no julgamento da ADIN 1.127-8, declarou como inconstitucional a expressão “ou desacato” prevista no §2º do Art.7º, por entender que extrapola a imunidade constitucional o ato que importe em desacato. Ou seja, **o advogado possui imunidade em injúria e difamação.**

**IMPORTANTE! A Lei 14.365/2022 revogou o art. 7º, §2º, EOAB que previa a IMUNIDADE PROFISSIONAL do advogado.**

Entretanto, foi um ERRO do legislador, não devendo ter sido revogado. Dessa forma, para fins de prova da OAB, o advogado não tem mais imunidade profissional. Porém, na prática, o advogado continua com essa prerrogativa – que é de suma importância para o exercício da sua profissão.

De qualquer forma, acredito que isso não será cobrado na prova até que a situação esteja corrigida!!!

**“Mas, Ana, e se cair?” Respira fundo e VAMOS LÁ!**

- Se a questão perguntar de acordo com o posicionamento do STF → não existe mais imunidade, devido a decisão do que declarou a inconstitucionalidade.
- Se a questão perguntar de acordo com o Estatuto da OAB e/ou a Constituição Federal → existe imunidade, visto que o artigo ainda continua na legislação, apesar de declarado inconstitucional e está previsto no art. 133 CF.



“Mas, Ana, a imunidade não engloba a Calúnia?”



Não! Não é razoável que o advogado tenha proteção contra calúnia, uma vez que caluniar significa acusar alguém *falsamente* da prática de um crime.

9. Direitos da Advogada:

9.1 Gestante

São direitos da advogada gestante: ***CAIU NA OAB 32*** ***CAIU NA OAB 27*** ***CAIU NA OAB 38***

- entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X;
- reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;
- preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, **mediante comprovação de sua condição;**

9.2 Lactante

São direitos da advogada lactante:

- acesso a creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê;
- preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, **mediante comprovação de sua condição;** ***CAIU NA OAB 40***

9.3 Adotante ou que der à luz

São direitos da advogada:

- preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, **mediante comprovação de sua condição;**
- suspensão de prazos processuais quando for a **única patrona da causa**, desde que haja notificação por escrito ao cliente.



IMPORTANTE! A preferência na ordem das sustentações orais e audiências não exige que ela seja a única patrona da causa, apenas no caso de **SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS**.



10. Desagravo Público

O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo Conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. ***CAIU NA OAB 27* *CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 39***



IMPORTANTE! O pedido será submetido à Diretoria do Conselho competente, que poderá, **nos casos de urgência e notoriedade**, conceder imediatamente o desagravo, ad referendum do órgão competente do Conselho. ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 39***

Nos demais casos, a Diretoria remeterá o pedido de desagravo ao órgão competente para instrução e decisão, podendo o relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, solicitar **informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 dias**, sem que isso configure condição para a concessão do desagravo.



ATENÇÃO! O relator pode propor o arquivamento do pedido se:

- A ofensa for pessoal,
- Não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado ou
- Configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. ***CAIU NA OAB 30***

Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada, devendo ocorrer, no **prazo máximo de 30 dias**, preferencialmente, no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontre a autoridade ofensora. ***CAIU NA OAB 39***



IMPORTANTE! O desagravo público **não depende de concordância do ofendido**, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho.

10.1 Competência para promover o desagravo

CAIU NA OAB 27

- Se ofensa ocorrer no território da Subseção a que se vincule o inscrito, com representação do Conselho Seccional → **Diretoria ou Conselho da Subseção**
- De Conselheiro Federal, Presidente de Conselho Seccional ou quando a ofensa ao advogado for relevante e repercutir nacionalmente → **Competência do Conselho Federal**



II. Outro Direito

É direito do advogado usar da palavra, **pela ordem**, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão (Art. 7º, X, EOAB).



Sociedade de Advogados e Advogado Empregado

Os advogados podem se reunir através de sociedade simples para prestação de serviços da advocacia. As sociedades podem se revestir de qualquer tipo de administração social, sendo possível que haja uma distribuição diferenciada de poderes entre os membros.

1. Tipos de Sociedade

1.1 Sociedade Simples

- 2 ou mais advogados como sócios
- Responsabilidade ilimitada e subsidiária

1.2 Sociedade Unipessoal

- 1 advogado ou da concentração por um advogado das quotas de uma sociedade de advogados
- Responsabilidade ilimitada e subsidiária



O seu tratamento é basicamente o mesmo disposto pelo Código de Ética e Disciplina às sociedades simples de advogados – que são marcadas pela pluralidade de associados. No entanto, um diferencial pode ser ressaltado, que se deve ao nome a ser posto na sociedade, visto que **é preciso que o nome da sociedade seja formado pelo nome do**

titular (completo ou parcial) acompanhado da expressão “Sociedade Individual de Advocacia” (ex: Beatriz Sociedade Individual de Advocacia).



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!! STJ fixa tese proibindo a cobrança pela OAB de anuidade das sociedades de advogados. (outubro/23)

As sociedades são registradas na OAB para fins de aquisição de personalidade jurídica, com capacidade para praticar, por si sós, atos indispensáveis às suas finalidades, porém, inaptas para realizar atos privativos de advogados, nos termos artigos 15 e 16 do Estatuto da OAB. Por essa razão, a anuidade deve ser cobrada somente das pessoas físicas, ou seja, de cada advogado.



NOVIDADE! As sociedades de advogado podem ter como sede, filial ou local de trabalho coworking.



Art. 15 § 12. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho **espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas** (tipo coworking), desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas nesta Lei e no Código de Ética e Disciplina. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) ***CAIU NA OAB 43***

Exemplo: A advogada Fernanda decide abrir sua Sociedade Unipessoal de Advocacia na cidade de Curitiba. Para economizar com aluguel e estrutura, ela opta por instalar a sede da sociedade em um espaço de coworking jurídico, onde outros advogados também trabalham, além de startups e consultorias empresariais.

Esse coworking oferece:

- Salas privativas para atendimento individual com clientes.
- Lockers com chave para guardar documentos físicos.
- Rede de internet segura e acesso restrito.
- Regras internas que impedem a circulação de terceiros sem autorização.

2. Registro da sociedade

Adquire personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos no **Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tenha sede**. ***CAIU NA OAB 36***



“Mas, Ana, sociedade de advogados pode ser uma sociedade empresarial?”

NÃO! Sociedade de advogados NÃO pode ser uma sociedade empresarial!!!



ATENÇÃO! Não é possível o registro de sociedade de advogados em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial.



IMPORTANTE! Não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita na OAB como advogado ou totalmente proibida de advogar! ***CAIU NA OAB 35***



ATENÇÃO! É vedado o registro da sociedade de advocacia quando for com outra atividade incompatível. ***CAIU NA OAB 34***

Exemplo: João, advogado, tenta registrar uma sociedade de advocacia junto com serviços de contabilidade.

Resultado: O registro é negado pela OAB, porque a contabilidade é uma atividade incompatível com a advocacia dentro da mesma sociedade, conforme proíbe a lei.



IMPORTANTE! Nas sociedades de advogados, a escolha do sócio-administrador poderá recair sobre advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional, **desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva.** ***CAIU NA**

OAB 39*

2.1 Impedimento ou incompatibilidade do sócio

O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado **não o exclui da sociedade** de advogados à qual pertence, mas deve ser **averbado** no registro da sociedade.

É proibida, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. ***CAIU NA OAB 37***

*Art. 16 § 2º Estatuto O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado **não o exclui da sociedade** de advogados à qual pertença e deve ser **averbado no registro da sociedade**, observado o disposto nos arts. 27, 28, 29 e 30 desta Lei e proibida, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)*

3. Interesses de clientes opostos em uma mesma sociedade



“Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, podem representar em juízo clientes com interesses opostos?”



Não. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. ***CAIU NA OAB 31* *CAIU NA OAB 36***

Exemplo: Não é permitido que uma sociedade de advogados atue nas 2 partes de um divórcio litigioso.



4. Regras de Filiais em sociedade de advogado

Cada advogado só pode integrar um tipo de sociedade (filial ou sede) por seccional.

É autorizado, entretanto, **a criação de FILIAIS**, mas o ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e **arquivado no Conselho Seccional** onde se instala.

Os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, são obrigados à inscrição suplementar.



ATENÇÃO MÁXIMA! Nenhum advogado **pode integrar** mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional.

Mas é possível o advogado **associar-se** a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, **sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados.**



"Como assim, Ana? Você acabou de dizer que o advogado não pode integrar em mais de uma sociedade com sede ou filial na mesma Seccional!"

PRESTE ATENÇÃO AQUI PARA NÃO CONFUNDIR!

Associar-se para prestação de serviços e participação de resultados é diferente de virar SÓCIO.

A novidade trazida pelo Estatuto foi a possibilidade do advogado se associar somente **para uma PARCERIA, um trabalho em específico**. E inclusive a lei determina que essa parceria seja pactuada por meio de contrato e deve ser registrado no Conselho Seccional da sociedade de advogados.

CAIU NA OAB 37* *CAIU NA OAB 40

Art. 17-A Estatuto. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de Provimentos do Conselho Federal da OAB.

Art. 17-B. A associação de que trata o art. 17-A desta Lei dar-se-á por meio **de pactuação de contrato próprio**, que poderá ser de **caráter geral** ou **restringir-se a determinada causa ou trabalho** e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte.



*Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, **no mínimo**:*

I - qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente;

II - especificação e delimitação do serviço a ser prestado;

III - forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas;

IV - responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços; V - prazo de duração do contrato.

Resumão sobre as associações entre sociedades de advogados:

- É possível se associar a várias sociedades de advogados, com contrato próprio.
- O contrato poderá ser de **caráter geral** ou **restringir-se a determinada causa ou trabalho (e o contrato deve especificar e delimitar o serviço a ser prestado)**
- Deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte.
- É livre a forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas;

5. Advogado Empregado

Embora na prática existam muitos advogados e advogadas trabalhando de forma autônoma, é possível a existência de vínculo empregatício entre o profissional e um empregador.

Mas não é porque está dentro de uma relação empregatícia que o advogado é totalmente submisso. A atividade da advocacia é única e de singular importância, razão pela qual possui um tratamento diferenciado mesmo quando se trata de uma relação marcada pela obediência ao que emprega.

Isso não significa que o advogado pode fazer o que quiser sem observar as sugestões e direcionamentos, mas que a independência deve sempre nortear o vínculo.

A relação estabelecida entre o advogado e o cliente empregador está restrita ao vínculo pré-estabelecido, **de modo que o advogado empregado não está obrigado a prestar serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego.** ***CAIU NA OAB**

41*



Regime de dedicação exclusiva, que deve estar previsto expressamente no contrato individual de trabalho – limite de **8 horas diárias**.



NOVIDADE! A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, **não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e a de 40 horas semanais.** ***CAIU NA OAB 41***



"E qual o valor da hora extra e hora noturna do advogado?"



Diferentemente de outras profissões, a CLT não regulamenta o adicional noturno para advogados. Isso porque os advogados seguem as normas estabelecidas pelo Estatuto da Advocacia. De acordo com o artigo 20 do referido Estatuto, atualizado pela Lei nº 14.365/2022, a jornada de trabalho do advogado empregado em empresas não pode ultrapassar oito horas diárias ininterruptas, nem quarenta horas semanais.

Por sua vez, o período noturno é compreendido entre **20h e 5h** do dia seguinte. As horas laboradas nesse intervalo devem ser remuneradas com um adicional mínimo de **25%** sobre o valor da hora normal.